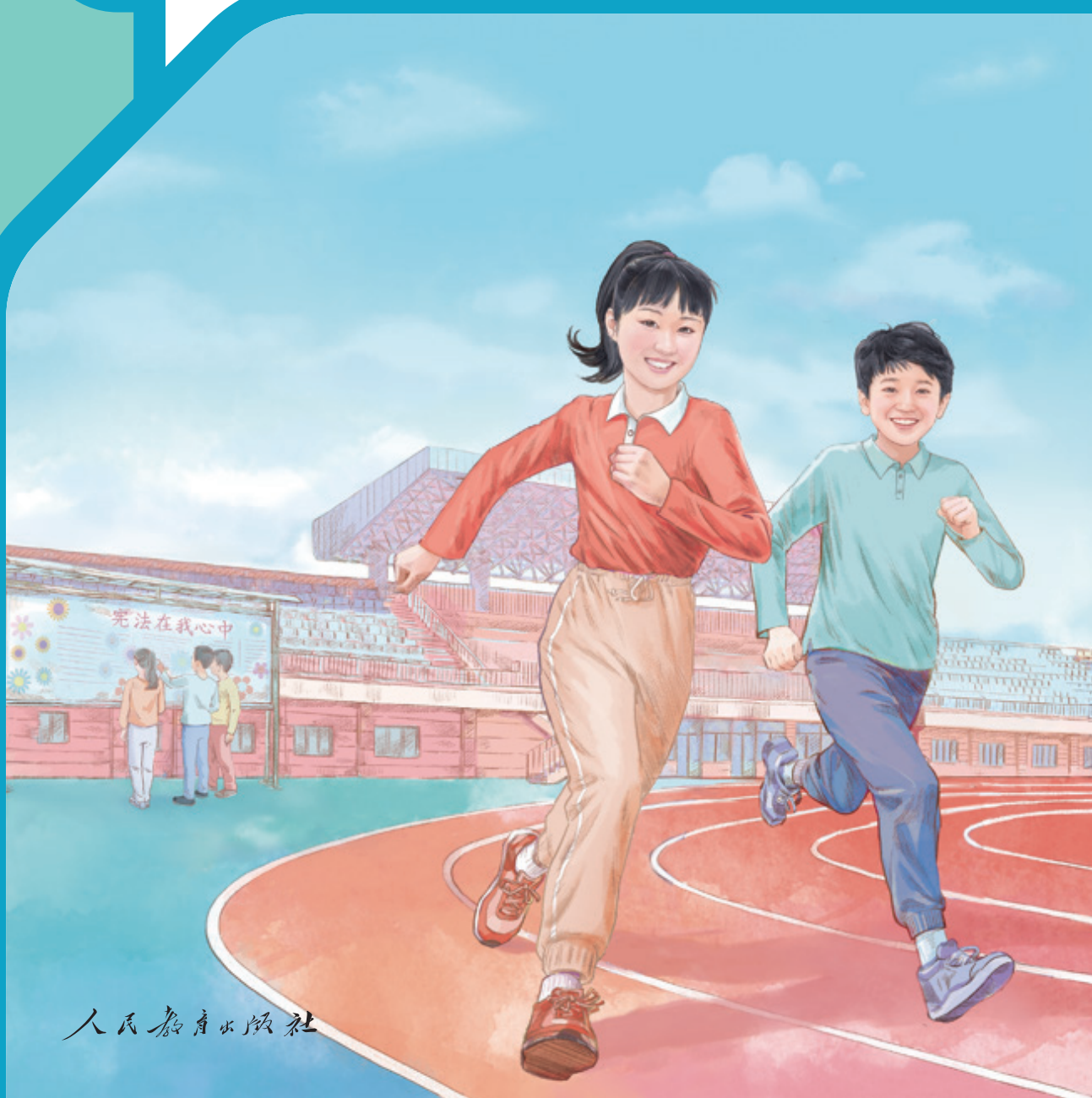
国家教材委员会审核通过
2024

义务教育教科书

道德与法治

八年级

下册



人民教育出版社

人民教育出版社

义 务 教 育 教 科 书

道德与法治

八年级

下册

教 育 部 组 织 编 写

人民教育出版社
·北京·

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

人民教育出版社

编修委员会

主　　任：路建平　孙蚌珠

副 主 任：徐永利　王敬波　王　易

成　　员（以姓氏笔画为序）：

王　磊　吕品晶　朱力宇　刘志伟　孙来斌　孙彩平　孙熙国

芦咏莉　杨　忠　杨大禹　杨志成　吴玉军　沈湘平　张天宝

陈大文　陈培永　郑　宁　贾美华　高德胜

本册主编：王敬波　陈大文

编写人员（以姓氏笔画为序）：

于文豪　王忠文　李红勃　张广宇　张尚达　郑　宁　唐银平

曹　鎏

责任编辑：佘书芬　张广宇

责任设计：王俊宏

责任校对：曹　萌

责任印制：

义务教育教科书　道德与法治　八年级　下册

教育部组织编写

出　　版　人民教育出版社

（北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼　邮编：100081）

网　　址　http://www.pep.com.cn

版权所有・侵权必究

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

目　录

第一单元　坚持宪法至上　1

第一课　治国安邦的总章程　2

党领导人民制定宪法　2

宪法的内容和作用　5

第二课　维护宪法权威　11

依宪治国　11

尊崇宪法　14

单元思考与行动　19

第二单元　理解权利义务　21

第三课　公民的基本权利和义务　22

公民基本权利　22

公民基本义务　29

第四课　依法行使权利和履行义务　33

权利与义务相统一　33

依法行使权利　36

依法履行义务　39

单元思考与行动　43

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

第三单元　认识国家制度　45

第五课　我国的政治制度　46
人民代表大会制度　46
中国共产党领导的多党合作和政治协商制度　50
民族区域自治制度　53
基层群众自治制度　55

第六课　我国的基本经济制度　59
公有制为主体、多种所有制经济共同发展　59
按劳分配为主体、多种分配方式并存　61
社会主义市场经济体制　63

单元思考与行动　65

第四单元　走近国家机构　67

第七课　国家权力机关　68
国家权力机关的组成和地位　68
人民代表大会的职权　70

第八课　中华人民共和国主席　73
国家主席的产生和地位　73
国家主席的职权　75

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

第九课　国家行政机关　77
国家行政机关的性质和职权　77
依法行政，建设法治政府　80

第十课　中央军事委员会　83
中央军事委员会的性质和产生　83
中央军事委员会的领导体制和职权　86

第十一课　国家监察机关　89
国家监察机关的产生和性质　89
国家监察机关的职责　91

第十二课　国家司法机关　94
人民法院　94
人民检察院　96

单元思考与行动　99

第五单元　建设法治中国　101

第十三课　坚持全面依法治国　102
全面依法治国的指导思想　102
全面依法治国的基本要求　105

第十四课　以法治推进国家治理现代化　109
法治与改革相互促进　109
法治与德治相得益彰　112

单元思考与行动　116

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

人民教育出版社

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

第一单元

坚持宪法至上

宪法是国家的根本法，明确了国家的指导思想是马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，规定了国家的根本制度和根本任务，具有最高的法律效力。全国各族人民、一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织，都必须以宪法为根本的活动准则，并且负有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责。

我们要认识宪法在我国法律体系中的地位，不断增强宪法意识，树立宪法至上的观念，尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法。



仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

第一课 治国安邦的总章程

我国宪法是治国安邦的总章程，集中体现了党和人民的统一意志和共同愿望，是国家意志的最高表现形式。规范国家权力运行以保障公民权利，是我国宪法的核心价值追求。那么，宪法是如何产生和发展的？宪法规定了什么内容，发挥着什么作用？

党领导人民制定宪法

生活观察

人民英雄纪念碑碑文

*三年以来，在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽！

*三十年以来，在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽！

*由此上溯到一千八百四十年，从那时起，为了反对内外敌人，争取民族独立和人民自由幸福，在历次斗争中牺牲的人民英雄们永垂不朽！

《中华人民共和国宪法》序言（节选）

*一八四〇年以后，封建的中国逐渐变成半殖民地、半封建的国家。中国人民为国家独立、民族解放和民主自由进行了前仆后继的英勇奋斗。

*一九一一年孙中山先生领导的辛亥革命，废除了封建帝制，创立了中华民国。但是，中国人民反对帝国主义和封建主义的历史任务还没有完成。

*一九四九年，以毛泽东主席为领袖的中国共产党领导中国各族人民，在经历了长期的艰难曲折的武装斗争和其他形式的斗争以后，终于推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治，取得了新民主主义革命的伟大胜利，建立了中华人民共和国。从此，中国人民掌握了国家的权力，成为国家的主人。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

结合人民英雄纪念碑碑文，阅读宪法序言，说说人民是如何以法律形式确认其奋斗成果的。

1921年，中国共产党成立。此后，党团结带领中国人民，浴血奋战、百折不挠，创造了新民主主义革命的伟大成就，建立了人民当家作主的中华人民共和国，实现了民族独立、人民解放。党领导人民制定宪法，以法律的形式确认了中国各族人民奋斗的成果，确立了在历史和人民的选择中形成的中国共产党的领导地位，明确了公民的基本权利和义务，规定了国家机关的性质与职权。

阅读感悟

我国宪法在序言中指出，中国各族人民将继续在中国共产党领导下，在马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，坚持人民民主专政，坚持社会主义道路，坚持改革开放，不断完善社会主义的各项制度，发展社会主义市场经济，发展社会主义民主，健全社会主义法治，贯彻新发展理念，自力更生，艰苦奋斗，逐步实现工业、农业、国防和科学技术的现代化，推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展，把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，实现中华民族伟大复兴。

我国宪法规定，中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家。社会主义制度是中华人民共和国的根本制度。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

探究与分享

✧ 1949年9月，中国共产党发起召开的中国人民政治协商会议第一届全体会议，通过了具有临时宪法作用的《中国人民政治协商会议共同纲领》。



《中国人民政治协商会议共同纲领》



1954年宪法



1982年宪法

✧ 1954年3月，中华人民共和国宪法起草委员会接受了中国共产党中央委员会提出的《中华人民共和国宪法草案》初稿。同年9月召开的一届全国人大一次会议通过了《中华人民共和国宪法》。该宪法为巩固社会主义政权和进行社会主义建设发挥了重要保障和推动作用，也为我国现行宪法的制定和完善奠定了基础。1975年和1978年，全国人大分别对该宪法进行了全面修改。

✧ 1982年12月4日，五届全国人大五次会议通过了全面修改后的《中华人民共和国宪法》，这是我国的现行宪法。这部宪法为改革开放和社会主义现代化建设提供了有力法制保障。1982年宪法公布施行后，在党中央领导下，全国人大于1988年、1993年、1999年、2004年、2018年先后5次对这部宪法进行了修正，共通过了52条宪法修正案，使我国宪法在保持稳定性和权威性的基础上紧跟时代前进步伐，不断与时俱进。

阅读材料，说说我国宪法是如何产生和发展的。

我国宪法是党领导人民制定的，并在深刻总结我国社会主义革命、建设、改革的成功经验基础上不断完善。我国宪法同党和人民进行的艰苦奋斗和创造的辉煌成就紧密

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

相连，同党和人民开辟的前进道路和积累的宝贵经验紧密相连。它以国家根本法的形式，确立了中国特色社会主义道路、中国特色社会主义理论体系、中国特色社会主义制度和中国特色社会主义文化的发展成果，反映了我国各族人民的共同意志和根本利益。

探究与分享

在现行宪法诞生过程中，宪法修改委员会多次广泛征询各地区、各部门、各方面的意见，并发动和组织广大群众进行全民讨论。在历时4个月的全民讨论中，广大群众表现出高度的政治热情和积极性，提出大量意见。

现行宪法的每一次修改，都广泛征求意见，都经历了科学论证，充分体现了人民意志，保证宪法的修改内容符合人民的期待。例如，2017年11月13日，党中央发出征求对修改宪法部分内容意见的通知。各地区、各部门、各方面共提交书面报告118份，提出修改意见2 639条。宪法修改小组在充分发扬民主、广泛征求意见的基础上，经反复修改形成了中央修宪建议草案稿。

在宪法的制定和修改过程中广泛征求人民群众的意见，其意义何在？

党领导人民制定的宪法，集中了人民智慧，体现了全体人民共同意志，实现了党的主张和人民意志高度统一，因而得到最广大人民的拥护和遵行，具有显著优势、坚实基础、强大生命力。

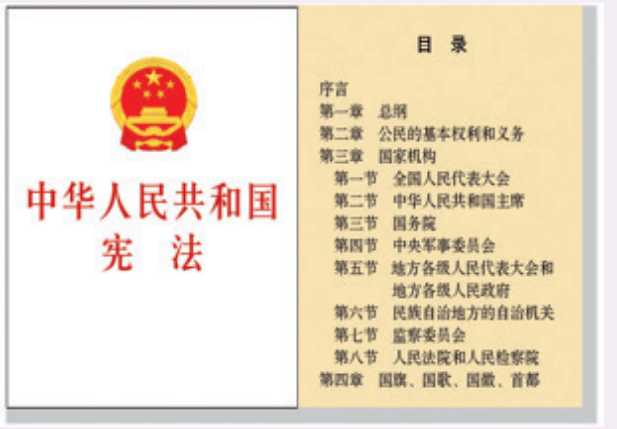
宪法的内容和作用

生活观察

在学校举办的宪法宣传图片展中，有一张图片展示的是宪法的目录。小方发现目录中“人民”一词出现多次，这引起了他的思考。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

统计宪法目录中“人民”一词出现的次数，并谈谈你对此的理解。



《中华人民共和国宪法》目录

我国现行宪法除序言外，设有第一章“总纲”，第二章“公民的基本权利和义务”，第三章“国家机构”，第四章“国旗、国歌、国徽、首都”，共四章一百四十三条。

我国宪法确认了我国的国家性质，明确了人民当家作主的地位，规定了公民的基本权利和义务。我国是人民民主专政的社会主义国家。国家的一切权力属于人民，广大人民通过人民代表大会行使国家权力，通过各种途径和形式，管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务。

阅读感悟

我国宪法规定的公民基本权利非常广泛，涉及政治、经济、文化等各个领域。其中，受教育权就是我国宪法规定的一项公民基本权利。我国坚持教育公益性原则，把教育公平作为国家基本教育政策，受教育权保障水平显著提升。我国实现了学前教育基本普及，义务教育普及程度达到世界高收入国家的平均水平，高中阶段教育毛入学率超过中等偏上收入国家平均水平，建成了世界上最大规模的高等教育体系。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

宪法通过设置国家机构，授予国家机构特定职权，明确国家机构的组成、任期、工作方式等内容，使得国家权力的运行稳定有序。国家机构依据宪法行使权力，以实现和维护人民的根本利益。

探究与分享

中国特色社会主义法律体系已经形成，法律体系中的每部法律都有其独特作用。



将你所了解的一部法律的名称及其规定的主要内容填入上图空白处。结合上述法律“对话”，说说宪法与其他法律的关系。

宪法是国家根本法，是国家一切法律法规的总依据、总源头，具有最高的法律地位、法律权威、法律效力。宪法巩固国家政权，规范和制约国家权力，保障公民权利，维护社会稳定，推动社会进步，增进人民福祉，实现国家长治久安。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

探究与分享

在“三八”国际劳动妇女节来临之际，同学们围绕“建设法治中国，保障妇女权益”的主题收集了以下资料。

我国宪法规定：“中华人民共和国妇女在政治的、经济的、文化的、社会的和家庭的生活等各方面享有同男子平等的权利。国家保护妇女的权利和利益，实行男女同工同酬，培养和选拔妇女干部。”

《中华人民共和国妇女权益保障法》是促进男女平等、保障妇女权益的法律，规定了妇女的政治权利、人身和人格权益、文化教育权益、劳动和社会保障权益、财产权益、婚姻家庭权益等。

妇女权益是基本人权。我国形成并完善了以宪法为基础，以妇女权益保障法为主体，包括100多部单行法律法规在内的保障妇女权益的法律体系。

《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》《中华人民共和国村民委员会组织法》等法律法规，保障了妇女平等的选举权、被选举权和管理国家事务、社会事务的权利与机会，为提高妇女的政治地位提供了坚实的制度保障。

《中华人民共和国母婴保健法》《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国就业促进法》《中华人民共和国社会保险法》等法律，既保障了妇女平等的就业权利和机会，又满足了妇女在孕期、产期、哺乳期的特殊利益和需求。

查阅《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反家庭暴力法》等法律，看看这些法律在妇女权益保障方面有哪些规定。

我国宪法规定，国家尊重和保障人权。国家权力机关要充分发扬民主，扩大人民有序政治参与，加强人权立法保障，保证人民依法享有广泛权利和自由；国家行政机关要扎实推进依法行政，严格规范公正文明执法，建设服务

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

型政府；国家监察机关要依法加强对所有行使公权力的公职人员的监督，严厉惩治腐败，有效制约和监督权力；国家司法机关要依法独立公正行使职权，加强人权司法保障。

相关链接

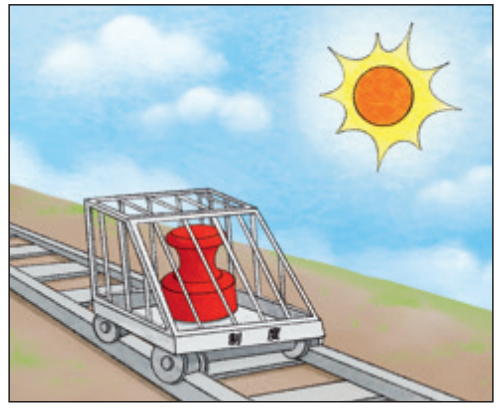
人权是每个人作为人所应当享有的权利。2004年，十届全国人大二次会议通过宪法修正案，将“国家尊重和保障人权”载入宪法。为落实尊重和保障人权的宪法基本原则，我国制定了多期国家人权行动计划，不断加大各项人权保障力度，成功走出了一条中国特色社会主义人权发展道路。我国批准或加入了多项国际人权文书，为世界人权事业发展作出了重要贡献。

中国共产党坚持把保障人民生存权、发展权作为首要的基本人权，坚持在发展中保障和改善民生，以发展促人权，努力推动人权事业全面发展，促进人的全面发展。

- 切实保障人民的生存权。
- 大幅提升经济、社会、文化、环境权利保障水平。
- 协调推进公民权利和政治权利保障。
- 全面保障特定群体权利。

探究与分享

与同学交流你对这幅漫画的理解。



- 公章表示：_____
- 笼子表示：_____
- 阳光表示：_____
- 轨道表示：_____
- 漫画的整体寓意：_____

_____

_____

_____

_____

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

宪法规范国家权力运行。权力是一把双刃剑，在法治轨道上行使可以造福人民，在法律之外行使则必然祸害国家和人民。把权力关进制度的笼子里，就是要依法设定权力、规范权力、制约权力、监督权力。



启思导行

- 开展宪法诵读活动。

活动准备	准备宪法文本。 确定诵读内容。 选定领读人。
活动过程	在领读人的带领下，诵读宪法文本内容。

- 同学之间交流诵读宪法的感受。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

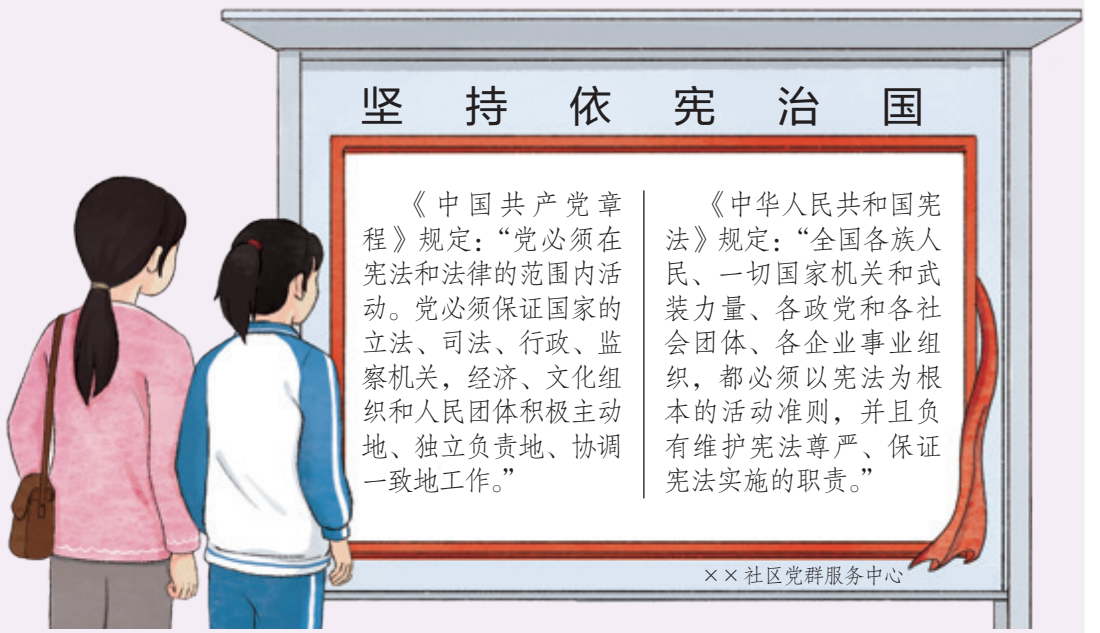
第二课 维护宪法权威

维护宪法权威，就是维护党和人民共同意志的权威；捍卫宪法尊严，就是捍卫党和人民共同意志的尊严；保证宪法实施，就是保证人民根本利益的实现。一切组织和个人都负有维护宪法尊严、保证宪法实施的职责。那么，我们应该如何增强宪法意识、维护宪法权威？

依宪治国

生活观察

小宁和妈妈在社区散步时，路过社区党群服务中心的宣传栏，看到以下内容。



小宁发现宣传栏中两条规定的内容有共同之处，请你指出来，并谈谈你对此的理解。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

坚持依法治国首先要坚持依宪治国。坚持依宪治国，就要坚持宪法确定的中国共产党领导地位不动摇，坚持宪法确定的人民民主专政和人民代表大会制度不动摇。

依宪治国要求一切组织和个人都必须在宪法和法律范围内活动，都必须维护宪法权威，捍卫宪法尊严，保证宪法实施。任何组织或者个人都不能凌驾于宪法之上，一切违反宪法的行为都必须予以追究。

探究与分享

材料一

《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》第三十九条规定："县级以上地方各级人民代表大会常务委员会对下一级人民代表大会及其常务委员会作出的决议、决定和本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院制定的规范性文件，经审查，认为有下列不适当的情形之一的，有权予以撤销：（一）超越法定权限，限制或者剥夺公民、法人和其他组织的合法权利，或者增加公民、法人和其他组织的义务的；（二）同法律、法规规定相抵触的；（三）有其他不适当的情形，应当予以撤销的。"

材料二

某市人民政府发布的《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的实施方案》规定，坚持部门联动，市中级人民法院出台完善相关司法解释，市人民检察院依法严惩侵害农村留守儿童权利的犯罪。该市人大常委会对该方案进行审查后认为，该方案超越权限规定市人民法院、市人民检察院的职责和任务，有悖于宪法、立法法等法律关于国家机关之间法律关系和权力运行的规定。随后，市人民政府及时对该方案进行修改，删除了相关规定。

结合上述材料，说说该市人大常委会是如何保证宪法实施的。

依宪治国需要坚持宪法至上，维护国家法制统一、尊严和权威。我国宪法规定："一切法律、行政法规和地方性法规都不得同宪法相抵触。"法律、行政法规和地方性法规是根据宪法制定的，不得与宪法的规定、原则和精神相违背，否则就会因违宪而无效。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

探究与分享

2018年5月至10月，全国人大常委会法制工作委员会法规备案审查室对全国54个地方现行有效的57部道路交通安全法规进行了专项审查。审查研究发现，有两个省区关于公安机关交通管理部门调查交通事故时可以查阅、复制当事人通信记录的规定，侵犯了公民的通信自由和通信秘密。

2019年2月，全国人大常委会法制工作委员会向这两个省区人大常委会发出审查研究意见。

这两个省区对审查研究意见高度重视，及时进行部署，对道路交通安全法规中涉及公民通信自由和通信秘密的规定进行研究。在此基础上，这两个省区人大常委会分别对法规进行了修订，确保合宪合法。

在上述事例中，全国人大常委会行使了什么职权？

依宪治国需要加强宪法实施和监督。全国人大及其常委会行使监督宪法实施的职权，全国人大常委会有权解释宪法和法律。对于各种违反宪法的行为，都必须予以追究和纠正。

相关链接

2018年3月11日，十三届全国人大一次会议通过《中华人民共和国宪法修正案》，将“全国人民代表大会法律委员会”更名为“全国人民代表大会宪法和法律委员会”。宪法和法律委员会在继续承担统一审议法律草案等工作的基础上，增加推动宪法实施、开展宪法解释、推进合宪性审查、加强宪法监督、配合宪法宣传等工作职责。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

尊崇宪法

生活观察

国家通过多种途径，开展多种活动，增强人们的宪法意识。



“五四宪法”历史资料陈列馆



宪法主题公园



宪法诵读



宪法宣传

- 你还知道哪些能够增强人们宪法意识的措施？
- 你参加过宪法宣传活动吗？谈谈这些活动对增强人们的宪法意识所起的作用。

宪法的根基在于人民发自内心的拥护，宪法的伟力在于人民出自真诚的信仰。加强宪法宣传教育是实施宪法的重要基础。国家在全社会广泛开展尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的宣传教育活动，大力弘扬宪法精神，增强人民群众的宪法意识。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

探究与分享

对照宪法文本，根据你的实际情况，在空框中填充内容。

我是中国公民。	宪法第三十三条规定，凡具有中华人民共和国国籍的人都是中华人民共和国公民。
我在接受九年义务教育。	宪法第四十六条规定，中华人民共和国公民有受教育的权利和义务，国家培养青年、少年、儿童在品德、智力、体质等方面全面发展。
作为未成年人，我得到了父母的抚养和教育。	

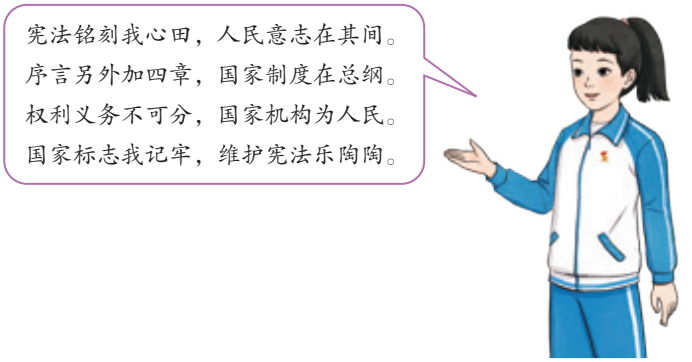
由此你能得出什么结论？

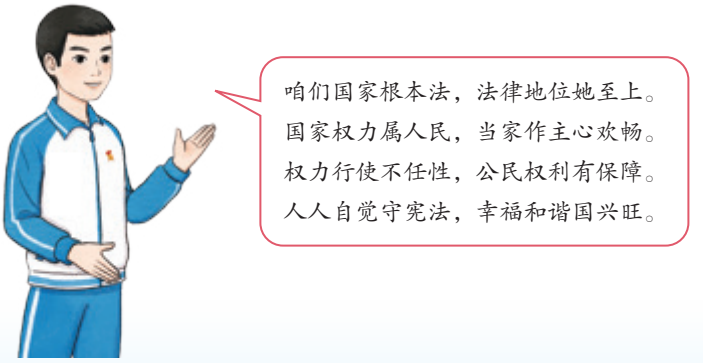
宪法与我们每个人息息相关，我们的一生都离不开宪法的保护。我们要依据宪法和法律行使权利、履行义务，增强宪法意识，维护宪法权威。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

探究与分享

12月4日是国家宪法日。小凡和小刚参加宪法讲座等活动后，即兴创作歌谣来表达自己的学习心得。





试着创作表达学习宪法心得的作品，形式不限。

认同宪法。宪法充分体现人民共同意志，充分保障人民民主权利，充分维护人民根本利益。我们要理解宪法的价值，让宪法精神在心中生根发芽、开花结果。

学习宪法。我们要了解宪法产生和发展的历程，理解宪法的主要内容，领会宪法的原则和精神，参与宪法宣传活动，为增强全社会的宪法意识贡献自己的力量。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

探究与分享

小华在班会上分享了他做的几件有意义的事情。

全国两会期间，我收看大会实况直播，了解大会的主要议程，和同学讨论大会热点话题。

我参加每周一学校举行的升国旗仪式，面向国旗肃立致敬，高唱国歌。

我把寒假社会实践活动的成果《关于更新农村学校教学设备的建议》发到县政府网站的“县长信箱”里。

结合小华的上述行为，说说你在生活中遵守和维护宪法的具体做法。

践行宪法。宪法是公民享有权利和履行义务的基本遵循。我们要严格遵守宪法和法律规定，学会运用宪法规定、原则和精神来分析和解决生活中的实际问题，自觉抵制各种损害宪法尊严、妨碍宪法实施的行为，维护宪法权威。

启思导行

十三届全国人大一次会议表决通过的《中华人民共和国宪法修正案》，明确了我国的宪法宣誓制度，规定：“国家工作人员就职时应当依照法律规定公开进行宪法宣誓。”

观看国家工作人员就职时进行宪法宣誓的视频。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

全班同学进行一次宪法宣誓模拟活动。



✧ 模拟宪法宣誓会场。主持人宣布仪式开始，全体起立，同唱国歌。国歌唱毕，领誓人走到宣誓台前，左手抚按《中华人民共和国宪法》，右手举拳，领诵誓词；其他宣誓人整齐排列，右手举拳，跟诵誓词。

✧ 与同学交流你对誓词的理解，思考实行宪法宣誓制度的意义。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

单元思考与行动

一 情境思考

某中学开展宪法宣传月系列活动。小秦所在小组的任务是制作一期以“宪法在我心中”为主题的展板。小秦将收集到的资料整理、设计成两个栏目。

请你参与其中，完成点评。

栏目一 中国共产党依宪执政

党的十九届五中全会审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。

国务院根据党中央建议，起草形成《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（草案）》，并提请十三届全国人大四次会议审查。

十三届全国人大四次会议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。

点评：

栏目二 宪法具有最高的法律效力

十三届全国人大常委会在其五年任期内，建立健全合宪性审查工作机制，在立法修法的事前、事中、事后开展全过程、常态化的合宪性审查，提高备案审查工作质量。坚持有件必备、有备必审、有错必纠，对报送备案的7 261件规范性文件逐件进行审查，对公民、组织提出的17 769件审查建议逐件进行研究，认真提出处理意见；对涉及生态环境保护、优化营商环境、食品药品安

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

全、人口与计划生育、民法典贯彻实施、行政处罚等20多个领域的规范性文件开展专项审查和清理，督促推动制定机关修改或废止2.5万多件规范性文件，维护了公民合法权益和国家法制统一，确保法律法规和政策举措符合宪法规定、宪法原则、宪法精神。

点评：

二 实践活动

以小组为单位，对本校学生进行宪法意识调查，开展宪法宣传活动，完成相关任务。

1 设计调查方案，商定调查问题。除了下列采访问题，你还能提出哪些问题？

调查形式	调查问题
校园采访	你完整地读过我国现行宪法文本吗？
	你知道现行宪法是哪一年颁布的吗？
	你知道国家宪法日吗？
	你知道宪法的主要内容是什么吗？
	你能描述宪法在我国法律体系中的地位吗？
	你认为宪法最重要的功能是什么？
	宪法和我们的生活有什么关系？
	……

2 开展调查，整理调查结果，撰写调查报告。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

第二单元

理解权利义务

公民的基本权利和义务是宪法的核心内容，确认并保障公民基本权利的实现是宪法的核心价值。依法行使权利、履行义务，不仅关乎我们个人的尊严与家庭的幸福，而且关乎社会的进步与国家的发展。

我们要学习宪法，了解自己的基本权利和义务，理解权利与义务的关系；依法行使并积极维护自己的权利；把履行公民义务视为神圣而光荣的使命。



仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

第三课 公民的基本权利和义务

公民的基本权利是宪法所确认的权利，国家各项制度和国家权力的运行都需要以维护最广大人民的根本利益、保障公民的各项基本权利为价值目标。公民的基本义务是宪法规定的公民必须履行的责任，表明公民在国家生活中的主体地位。那么，我国公民享有哪些基本权利，应当履行哪些基本义务？

公民基本权利

生活观察

小云的妈妈是一名中学教师，当选为县人大代表；爸爸是一名工程师；爷爷奶奶每月能领到养老金。早餐后，小云和弟弟去上学，爸爸妈妈去上班，爷爷奶奶相伴去公园锻炼。

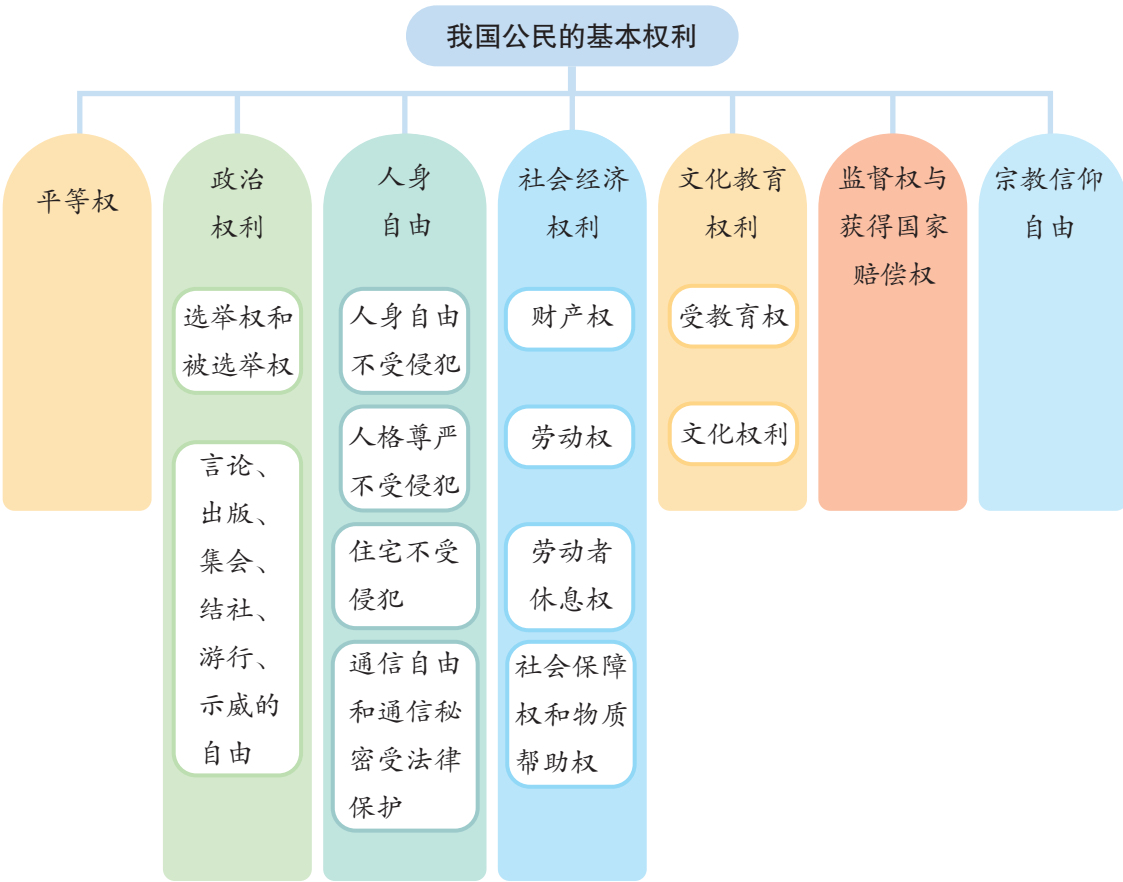


上述材料体现出小云一家人享有哪些基本权利？

- 小云和弟弟上学，体现他们享有_____权。
- 妈妈当选为县人大代表，体现她享有_____权。
- 爸爸妈妈上班，体现他们享有_____权。
- 爷爷奶奶领取养老金，体现他们享有_____权。
- ……

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

公民基本权利是人权在宪法上的具体化，它为我们追求有尊严的生活、实现人生幸福提供了保障。我国公民的基本权利包括平等权、政治权利、人身自由、社会经济权利、文化教育权利、监督权与获得国家赔偿权、宗教信仰自由等。



平等权是指公民平等地享有权利，不受任何不合理的差别对待，要求国家在同等情况下给予同等保护的权利。我国宪法规定：“中华人民共和国公民在法律面前一律平等。”任何公民都一律平等地享有宪法和法律规定的各项权利，同时必须平等地履行宪法和法律规定的各项义务。平等权是公民行使其他权利的基础。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

探究与分享

初中生小岩的爸爸参加了新一届区人大代表的选举。小岩好奇地问爸爸投了谁的票。爸爸认真地说："参加选举是我们参与管理国家和社会事务的重要途径。我认为我赞成的候选人都是能够为老百姓着想、替老百姓说话、真心为老百姓服务的人。"小岩若有所思地点了点头，说："等我有了选民资格，也会认真投下我的一票！"



- 公民享有选举权需要具备哪些条件？
- 你心目中的人大代表是什么样的？

政治权利是公民参与国家政治生活的权利和自由的统称。依照宪法的规定，我国公民享有广泛的政治权利，包括选举权和被选举权，言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由，等等。我国年满十八周岁的公民，不分民族、种族、性别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育程度、财产状况、居住期限，都有选举权和被选举权；但是依照法律被剥夺政治权利的人除外。行使选举权和被选举权是公民参与管理国家和社会事务的基础。

探究与分享

于某因涉嫌抢劫罪被人民检察院批准逮捕。根据宪法和刑事诉讼法的规定，逮捕的程序如下。

1. 逮捕犯罪嫌疑人、被告人，必须经过人民检察院批准或者决定或者人民法院决定，由公安机关执行。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

2 人民检察院对公安机关提请批准逮捕的案件进行审查后，应当根据情况分别作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定。

3 公安机关逮捕人的时候，必须出示逮捕证，通知被逮捕人的家属。

4 人民检察院应当对被逮捕的犯罪嫌疑人、被告人有无继续羁押的必要性进行审查。

为什么国家对逮捕程序有着严格规定?

人身自由是指公民的人身不受非法侵犯的自由，包括人身自由不受侵犯，人格尊严不受侵犯，住宅不受侵犯，通信自由和通信秘密受法律的保护。人身自由是公民参加国家政治生活、经济生活与社会生活的基础，只有在人身自由得到保障的前提下，公民才能独立、自由、有尊严地生活。

人身自由不受侵犯

任何公民，非经人民检察院批准或者决定或者人民法院决定，并由公安机关执行，不受逮捕。禁止非法拘禁和以其他方法非法剥夺或者限制公民的人身自由，禁止非法搜查公民的身体。

人格尊严不受侵犯

禁止用任何方法对公民进行侮辱、诽谤和诬告陷害。

住宅不受侵犯

禁止非法搜查或者非法侵入公民的住宅。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

通信自由和通信秘密受法律的保护

除因国家安全或者追查刑事犯罪的需要，由公安机关或者检察机关依照法律规定的程序对通信进行检查外，任何组织或者个人不得以任何理由侵犯公民的通信自由和通信秘密。



探究与分享

一天，警察小郑在执勤时听到一名女士高喊：“快抓住那个人！他抢了我的皮包！”只见前方一名男子抱着一个皮包在街头飞奔。为了尽快追上那名男子，小郑拦下一辆摩托车，向车主出示警察证件，说：“您好！我是警察，我需要用您的摩托车追人，谢谢配合！”车主二话没说把摩托车和头盔给了小郑。小郑戴好头盔，飞身上车，追了上去，很快抓获那名男子并把他带回公安局。处理完公务后，小郑把摩托车还给车主，向他表示感谢，并告知车主可以根据法律规定向公安机关申请相应补偿。

- 车主的摩托车被警察征用，涉及公民的哪项基本权利？

社会经济权利是指公民依照宪法规定享有的与经济利益相关的权利，包括财产权、劳动权、劳动者休息权、社会保障权和物质帮助权等。国家应采取积极措施，为公民享有社会经济权利提供充分的物质条件，特别是对弱势群体的权益给予特殊保护。

财产权

公民的合法的私有财产不受侵犯。国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。

劳动权

一切有劳动能力的公民有劳动就业和取得劳动报酬的权利。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

劳动者休息权

中华人民共和国劳动者有休息的权利。国家发展劳动者休息和休养的设施，规定职工的工作时间和休假制度。

社会保障权和物质帮助权

国家建立健全同经济发展水平相适应的社会保障制度。公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下，有从国家和社会获得物质帮助的权利。

探究与分享

党的十八大以来，经过不懈努力，我国不断完善学生资助体系，从制度上确保不让一名学生因家庭经济困难而失学。城乡义务教育全面实行“两免一补”政策，“一补”的范围从家庭经济困难寄宿生扩大到非寄宿生，营养改善计划实施范围实现原国家扶贫开发工作重点县全覆盖。



- 从三名学生的对话中，你得到哪些信息？
- 结合材料，说明国家为什么要从制度上确保不让一名学生因家庭经济困难而失学。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

宪法规定公民享有文化教育权利，它包括受教育权和文化权利。公民有权按照其能力平等地从国家获得接受教育的机会。国家实行义务教育制度，保障所有适龄儿童、少年接受义务教育。公民有进行科学研究、文学艺术创作和其他文化活动的自由。国家对于从事教育、科学、技术、文学、艺术和其他文化事业的公民的有益于人民的创造性工作，给以鼓励和帮助。

探究与分享

针对行政机关及其工作人员在履职中存在的问题，公民可以拨打12345政务服务便民热线反映情况。



公民的上述行为是在行使什么权利？行使这一权利应该注意哪些问题？

我国公民享有监督权与获得国家赔偿权。公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利；对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利。公民依法通过各种途径和形式行使监督权，有助于国家机关和国家工作人员依法行使权力，全心全意为人民服务。同时，由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

此外，我国公民还享有宗教信仰自由等权利，妇女、儿童和残疾人等特定人群的权利受到宪法和法律的特殊保障。

公民基本义务

生活观察



接受义务教育



民族团结



光荣入伍

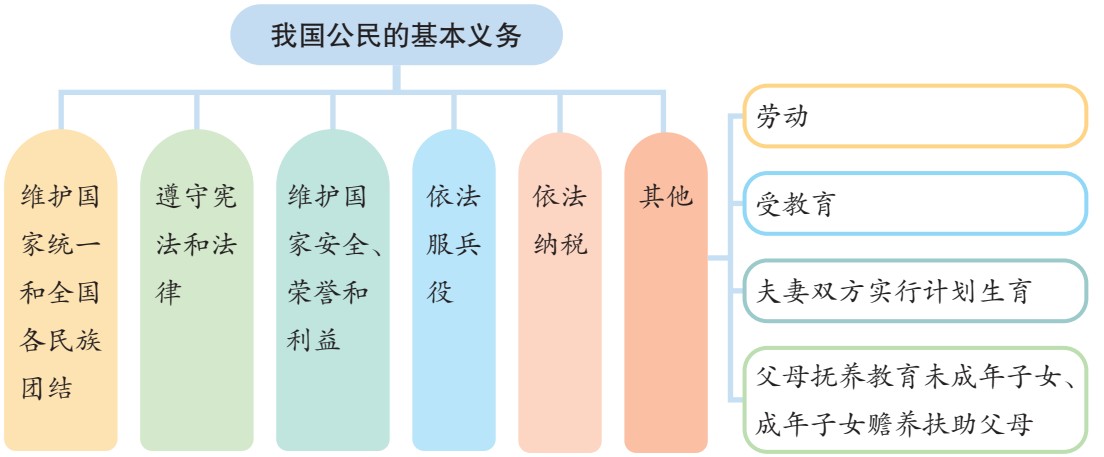


纳税申报

图片中公民的行为体现了哪些公民义务？

公民在依法享有权利的同时，也应依法履行义务。我国公民的基本义务包括维护国家统一和全国各民族团结，遵守宪法和法律，维护国家安全、荣誉和利益，依法服兵役，依法纳税等。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用



维护国家统一和全国各民族团结。我国是统一的多民族国家。国家的统一和民族的团结，是我国顺利进行社会主义现代化建设的基本保证。每个公民都应当自觉维护国家主权、统一、领土完整，维护平等团结互助和谐的社会主义民族关系。

遵守宪法和法律。我国宪法和法律是全国各族人民意志和利益的集中体现，维护宪法和法律的尊严是公民对国家和社会应尽的责任。公民必须遵守宪法和法律，保守国家秘密，爱护公共财产，遵守劳动纪律，遵守公共秩序，尊重社会公德。

相关链接

爱护文物和名胜古迹，不仅是个人良好文明素质的表现，而且是我们遵守宪法和法律的表现。破坏文物或者名胜古迹的行为要依法承担法律责任。

《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十五条

有下列行为之一的，处警告或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，并处五百元以上一千元以下罚款：

（一）刻划、涂污或者以其他方式故意损坏国家保护的文物、名胜古迹的；

（二）违反国家规定，在文物保护单位附近进行爆破、钻探、挖掘等活动，危及文物安全的。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

《中华人民共和国刑法》第三百二十四条

故意损毁国家保护的珍贵文物或者被确定为全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的文物的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

故意损毁国家保护的名胜古迹，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

过失损毁国家保护的珍贵文物或者被确定为全国重点文物保护单位、省级文物保护单位的文物，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役。

维护国家安全、荣誉和利益。维护国家安全包括维护国家的主权、领土完整不受侵犯，国家秘密不被窃取、泄露和出卖，社会秩序不被破坏，等等。维护国家荣誉包括维护国家的尊严不受侵犯，国家的荣誉不受玷污。维护国家利益包括维护国家的政治、经济和安全等各方面的利益。

探究与分享

小凯一直有个梦想，那就是加入中国人民解放军，成为一名光荣的士兵。大学毕业那一年的三月，征兵宣传片在校园热播，校园里有很多征兵宣传横幅和展板，宣传以前入伍学长的先进事迹。宣传展板上写着这样的豪言壮语：“远地方苦地方，建功立业好地方；这精彩那精彩，奋斗的青春最精彩。你不当兵，他不当兵，谁来保卫祖国？谁来保卫家？”展板上还写着：“中华人民共和国公民，不分民族、种族、职业、家庭出身、宗教信仰和教育程度，都有义务依照兵役法的规定服兵役。”这些都激励着小凯坚定自己的信念，他正式报名应征入伍。

在欢送仪式现场，小凯骄傲地说，他将在军营这所人生“大学”里刻苦学习、勤奋工作，争取早日实现人生抱负。

结合小凯的故事，说说公民依法服兵役有何重要意义。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

依法服兵役。保卫祖国、抵抗侵略是公民的神圣职责。依照法律服兵役和参加民兵组织是公民的光荣义务。我国实行以志愿兵役为主体的志愿兵役与义务兵役相结合的兵役制度。

探究与分享

经税务部门调查，孙某未依法办理纳税申报，少缴个人所得税197.86万元，逃避缴纳个人所得税220.12万元，少缴其他税费34.76万元。在税务部门掌握相关证据后，孙某承认存在的问题。税务部门依法对孙某追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计1 171.45万元。

- 孙某未依法纳税的行为有什么危害？

依法纳税。税收是国家财政收入的主要来源。任何逃税、欠税、骗税、抗税的行为都是违法行为，都要依法承担相应的法律责任。

我国宪法还规定了公民应履行的其他义务，包括劳动的义务、受教育的义务、夫妻双方实行计划生育的义务、父母抚养教育未成年子女的义务和成年子女赡养扶助父母的义务等。

启思导行

- 围绕本课内容，以小组为单位，开展课堂情景剧表演活动。

活动步骤

- 确定主题：选取与我们的生活紧密相关的某项基本权利或者基本义务，以“我们的××权利”或者“我们的××义务”为主题组织活动。
- 编写剧本：围绕主题，突出这一权利或义务在生活中的落实情况。
- 分工合作：同学们分别承担编剧、导演、演员、剧务等工作，人人参与，分工负责。
- 展示交流：在课堂上，各小组轮流表演，并交流活动感受。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

第四课 依法行使权利和履行义务

我国是人民当家作主的社会主义国家，公民的权利和义务是统一的。作为公民，我们依法享有权利，也应当依法履行义务。那么，我们应如何正确行使权利？当权利受到侵害的时候，我们又应该如何依法维权？如果拒绝履行法定义务，我们将会承担怎样的法律责任？

权利与义务相统一

生活观察

✧ 某中学和某家具厂签订了课桌椅买卖合同，合同约定该中学向该家具厂购买100套课桌椅。该中学享有收货的权利，该家具厂负有交货的义务。相应地，该家具厂享有收款的权利，该中学负有付款的义务。

✧ 我享有人格尊严不受侵犯的权利，同时，我不能侮辱、诽谤和诬告陷害他人。

✧ ……

▶ 参照上述情境列举一项你所享有的权利，说说这一权利的实现需要他人付出怎样的努力。

▶ 参照上述情境列举一项你所承担的义务，说说履行这一义务对自己和他人具有什么意义。

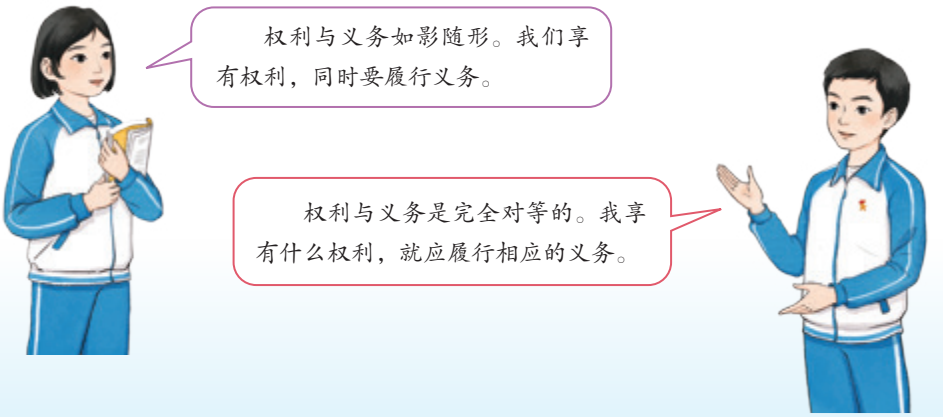
公民的权利与义务相互依存、相互促进。权利的实现需要义务的履行，义务的履行离不开权利的实现。公民权利的充分实现，可以激发公民的主人翁意识，调动其履行义务的积极性和主动性，自觉承担对国家和社会的责任。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

同时，公民自觉履行义务，促进国家发展和社会进步，又为其权利的实现提供和创造更好的条件。

探究与分享

如何理解权利与义务的关系？就以下两种观点说明你的看法。



公民既是权利的享有者，又是义务的承担者。任何公民都享有宪法和法律规定的权利，同时必须履行宪法和法律规定的义务。公民的某些权利同时也是义务。例如，劳动和受教育既是公民的基本权利，也是公民的基本义务。

相关链接

《中华人民共和国宪法》第四十九条第三款

父母有抚养教育未成年子女的义务，成年子女有赡养扶助父母的义务。

《中华人民共和国民法典》第一百三十一条

民事主体行使权利时，应当履行法律规定的和当事人约定的义务。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

《中华人民共和国劳动法》第三条

劳动者享有平等就业和选择职业的权利、取得劳动报酬的权利、休息休假的权利、获得劳动安全卫生保护的权利、接受职业技能培训的权利、享受社会保险和福利的权利、提请劳动争议处理的权利以及法律规定的其他劳动权利。

劳动者应当完成劳动任务，提高职业技能，执行劳动安全卫生规程，遵守劳动纪律和职业道德。

《中华人民共和国义务教育法》第四条

凡具有中华人民共和国国籍的适龄儿童、少年，不分性别、民族、种族、家庭财产状况、宗教信仰等，依法享有平等接受义务教育的权利，并履行接受义务教育的义务。



提高职业技能



接受劳动教育

坚持权利与义务相统一。没有无义务的权利，也没有无权利的义务。公民既不能只享有权利而不承担义务，也不应只承担义务而不享有权利。我们要增强权利意识和义务观念，依法行使权利，自觉履行义务。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

依法行使权利

生活观察

周五放学时，同学们兴高采烈地谈论着周末去哪里的话题。



同学们去文化场馆参观学习，他们是在行使什么权利？在行使这一权利的时候，要注意哪些问题？

任何权利都不是绝对的。公民在行使自由和权利的时候，不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利。如果因行使自己的权利而损害了国家、集体或他人的利益，超出了宪法和法律所许可和保障的范围，行为人要承担相应的法律责任。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

探究与分享

村民张某在机械厂购买了一台小麦播种机，为周边村民播种小麦，并收取费用。不久，村民发现小麦出苗时缺苗，要求张某赔偿损失。张某前往厂家查找原因，厂家经过检查认为播种机无质量问题，但由于交付机器时未试机，没有发现出种口被堵塞。张某要求厂家承担赔偿责任，厂家只同意对播种机进行重新调试，不同意赔偿相关损失。

张某与村民、厂家的纠纷可以通过哪些方式解决？你认为哪种解决方式较为合适？

每个公民都应该树立按照法定程序办事的意识。在行使权利时，公民应按照规定的活动方式、步骤和过程进行。当合法权益受到侵害时，公民可以通过和解、调解、仲裁和诉讼等方式，依照法定程序来寻求救济、解决纠纷、维护权利。

和解是当事人之间通过协商自行解决纠纷的方式。在法律允许的范围内，当事人可以在自愿、互谅的基础上，直接对话，分清责任，达成协议，解决纠纷。

探究与分享

小强与小西在学校操场玩耍时，小强不慎致小西受伤。双方家长就赔偿事宜协商不成，产生纠纷。学校所在街道的人民调解委员会获悉后高度重视，及时介入调解。调解员协同当事人的亲属、街道干部、学校老师开展细致耐心的调解工作，促成当事人达成调解协议。心结解开后，两名同学又能愉快地在和谐友爱的校园中接受教育、健康成长。

说说人民调解在解决民事纠纷中发挥了什么作用。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

调解是通过调解组织解决纠纷的方式。调解组织对纠纷当事人进行疏导、劝说，促使他们相互谅解，进行协商，自愿达成协议，解决纠纷。

方法与技能

调解的原则与方法

1. 遵循当事人自愿、平等的原则。
2. 不违背法律、法规、国家政策和公序良俗。
3. 尊重当事人的权利，不得因调解而阻止当事人依法通过仲裁、行政、司法等途径维护自己的权利。
4. 坚持原则，明法析理，主持公道。

仲裁是通过仲裁机构解决纠纷的方式。根据《中华人民共和国仲裁法》的规定，平等主体之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。当事人根据他们之间订立的仲裁协议，自愿将其争议提交仲裁，并受仲裁裁决约束。

相关链接

《中华人民共和国仲裁法》（节选）

第三条　平等主体的自然人、法人、非法人组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。

下列纠纷不能仲裁：

（一）婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷；

（二）依法应当由行政机关处理的行政争议。

第四条　当事人选择仲裁方式解决纠纷，应当遵循自愿原则，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁机构不予受理。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

诉讼是通过人民法院解决纠纷的方式。诉讼主要包括民事诉讼、行政诉讼、刑事诉讼。公民可以依法选择相应的诉讼方式，解决纠纷，维护自身合法权益。

依法履行义务

生活观察

小颖和妈妈到一家商场购物，在试背一款书包时，不小心将手机落在商场里。她们返回商场寻找，捡到手机的售货员要求她们买一杯饮料“请客”。本来对售货员心存感激的小颖，顿时感觉心情不悦，但她还是照办了。当晚，小颖就此事在网上发帖，帖子引发热议。

小玫	拾金不昧是传统美德，失主可以自愿支付报酬，但拾得人不应主动索要。
石头	归还遗失物，索要合理报酬无可厚非。
老师	捡到遗失物，应当及时归还失主，或者送交公安等有关部门。拾得人可以要求失主偿还因此而支出的相关费用，如拾得人为了寻找失主支出的电话费、交通费、保管费用等必要费用。如果失主悬赏寻找遗失物的，在领取遗失物时应当按照承诺履行义务。拾得人在遗失物送交有关部门前，有关部门在遗失物被领取前，应当妥善保管遗失物。因故意或者重大过失致使遗失物毁损、灭失的，应当承担民事责任。拾得人若拒不交出、拒不归还遗失物，应当承担法律责任。

▶ 归还遗失物能否索要报酬？与同学分享你的看法。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

法定义务是由我国宪法和法律规定的，具有强制性。自觉履行法定义务，是公民不可推卸的责任。

探究与分享



我国法律要求公民必须作出的行为还有：

- 爱护公共财产；
- 保守国家秘密；
- _____

_____

_____

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

法律要求做的必须去做。依据法律规定，有的法定义务要求公民必须作出一定行为。公民必须按照法律要求去做，否则就可能构成违法甚至犯罪，要依法承担相应的法律责任。

阅读感悟



“百善孝为先。”孝敬、赡养老人是中华民族的传统美德，也是每个子女应尽的义务。我国宪法规定，成年子女有赡养扶助父母的义务。

因丈夫早年病故，周女士独自含辛茹苦将两个子女抚养成人。两个子女一个在企业上班，一个开了一家公司，经济条件都不错。周女士年过八十，无法独立生活，子女却无反哺之心，相互推诿，拒不履行赡养义务。老人悲愤之下一纸诉状将两个子女告上法庭。

人民法院经审理认为，两个子女的不赡养行为使得这位八十多岁的老人生活上无法得到照顾，精神上也遭受打击。经过调解，两个子女达成协议，轮流赡养照顾老人，让老人享受天伦之乐。

探究与分享

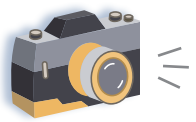
小斌等几个15岁的学生多次纠集在一起，使用暴力、言语威胁等手段，抢劫其他未成年人的财物，后被公安机关抓获。经人民法院审理，小斌等人的行为构成抢劫罪，小斌等人被判处有期徒刑。

- 小斌等人因触犯刑法身陷牢狱，我们从中得到怎样的警示？

法律禁止做的坚决不做。我国法律明确规定禁止公民实施某些行为。公民实施了法律所禁止的行为，构成违法甚至犯罪的，要依法承担相应的法律责任。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

探究与分享



镜头一

小成的爸爸开车去银行办理业务，没有看到“禁止停车”的标志，将车停在路边。交警依据《中华人民共和国道路交通安全法》，对小成的爸爸处200元罚款。

镜头二

丁某将自己的一块价值50余万元的寿山石交给金某代为保管。二人发生纠纷后，丁某多次向金某索要寿山石未果，遂以侵占罪为由到人民法院对金某提起诉讼。人民法院经审理认为，被告人金某的行为构成侵占罪，依照刑法规定，判处金某有期徒刑三年，并处罚金。

- 小成的爸爸和金某分别承担的是什么性质的法律责任？

公民违反法律，要依法承担民事责任或行政责任，构成犯罪的，要依法承担刑事责任。

启思导行

- 旁听一次庭审。既可以到当地人民法院旁听，也可以在中国庭审公开网上选择合适的案件线上旁听。

活动目的

通过旁听庭审，了解相关程序和法律规定，增强程序意识和法治观念。

实施步骤

- 准备：了解注意事项，查询开庭公告，学习相关法律知识。
- 旁听：遵守旁听纪律，感受审判过程。
- 总结：交流旁听感悟，增强法律意识。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用



单元思考与行动

一 情境思考

情境一

15岁的欣欣由于在网上评论某演员演技不佳，遭到该演员的粉丝谩骂和“人肉搜索”。这些人不仅在网上展开口水战，而且搜索到欣欣的手机号码和家庭住址，不断打电话咒骂欣欣，甚至到家门口围堵欣欣，给她的身心造成极大伤害。

情境二

陈某去景区游玩时，不顾周围游客劝阻，执意在省级文物保护单位摩崖上刻字，对该文物造成不可逆的损害。经过鉴定，陈某行为造成的经济损失超过5万元。

▶ 运用所学的权利和义务相关内容分析上述情境，并谈谈你从中获得的启示。

二 实践活动

▶ 运用所学的相关法律知识，在班级开展模拟法庭活动。

准备工作

● 选择案例，分析案例，分配角色，小组分工。

一组

民事案件庭审：原告、被告、法定代理人、委托代理人、证人等。

行政案件庭审：原告、被告、委托代理人、证人等。

刑事案件庭审：公诉人、被告人、辩护人、证人等。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

二组

审判长、审判员、人民陪审员、法官助理、书记员、法警等。

- 根据分工，确定庭审流程，准备法律文书，制作庭审剧本。

模拟法庭开庭

- 布置模拟法庭场地，摆放桌椅等。
- 分别模拟民事案件、行政案件、刑事案件的庭审过程。

活动小结

- 总结活动收获，进一步理解违反民事、行政和刑事法律需要承担的法律责任。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

第三单元

认识国家制度

中国共产党自成立以来，团结带领人民，坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，不断探索实践，不断改革创新，建立和完善社会主义制度，形成和发展党的领导和经济、政治等各方面制度。发展全过程人民民主，保障人民当家作主，密切联系群众，紧紧依靠人民推动国家发展，体现了我国国家制度的显著优势。

我们要认识宪法规定的人民当家作主制度体系和社会主义基本经济制度，增强制度自信和国家认同，积极参与国家政治和经济生活，为发展社会主义民主政治和推动经济高质量发展作出贡献。



仅供个人学习使用，未经授权不得复制传播

第五课 我国的政治制度

人民代表大会制度是我国的根本政治制度，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度、基层群众自治制度是我国的基本政治制度。那么，这些政治制度有哪些特点？这些政治制度是如何体现全过程人民民主、保障人民当家作主的？我们应如何理解这些政治制度的内容和优越性？

人民代表大会制度

生活观察

以下是十四届全国人大一次会议议程。

- 审议政府工作报告。
- 审查2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告、2023年国民经济和社会发展计划草案。
- 审查2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告、2023年中央和地方预算草案。
- 审议全国人民代表大会常务委员会关于提请审议《中华人民共和国立法法（修正草案）》的议案。
- 审议全国人民代表大会常务委员会工作报告。
- 审议最高人民法院工作报告。
- 审议最高人民检察院工作报告。
- 审议国务院机构改革方案。
- 选举和决定任命国家机构组成人员。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

从十四届全国人大一次会议议程中，你能看出人民代表大会制度的哪些内容？

新民主主义革命时期，我们党在局部执政的革命根据地对建立适合国情的社会制度进行了积极探索。“工农兵代表大会制度”“豆选法”等早期实践为建立新型国家制度积累了宝贵经验。1949年9月，具有临时宪法作用的《中国人民政治协商会议共同纲领》庄严宣告，新中国实行人民代表大会制度。1954年9月，一届全国人大一次会议通过的《中华人民共和国宪法》将人民代表大会制度确立为我国的根本政治制度。



山东临沂沂蒙革命纪念馆复原的豆选场景

人民代表大会制度的基本内容包括：国家的一切权力属于人民；人民通过民主选举选出代表，组成各级人民代表大会作为国家权力机关；由人民代表大会产生国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关，这些国家机关依法行使各自的职权，并对人民代表大会负责，受人民代表大会监督；实行民主集中制，重大问题经人民代表大会充分讨论，遵循少数服从多数原则，民主决定。

探究与分享

十三届全国人大期间，代表密切联系群众，积极履职尽责。5年来，在全国人大常委会的推动下，各部门积极吸纳代表建议，挖掘代表建议中的好思路、“金点子”，着力推动高质量发展。国家知识产权局积极研究、累计采纳13项代表建议，出台了《关于强化知识产权协同保护的意见》《国家知识产权局知识产权信用管理规定》等文件；水利部积极研究代表建议的相关水利项目，将黄河宁夏段综合治理等列入2022年重点推进前期工程的55项重大水利工程清单；国家医保局结合代表反映的医保目录内谈判药品的问题，首次从国家层面提出将定点零售药店纳入医保药品的供应保障范围；等等。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

- 你还能找到类似的事例吗？查阅、整理相关资料，与同学分享。
- 结合以上材料及同学们分享的事例，说说人大代表在国家政策制定过程中发挥了什么作用。

全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依照宪法和法律赋予本级人民代表大会的各项职权，参加行使国家权力，有权依法审议各项议案和报告、表决各项决定、提出议案和建议等。人大代表必须与人民群众保持密切联系，听取和反映人民群众的意见和要求，努力为人民服务，对人民负责，并接受人民监督。

方法与技能

如何联系人大代表

1. 人大代表联络站。各级人民代表大会设立人大代表联络站，为人大代表开展活动、履行职责提供服务。
2. 人大代表之家。这是人民代表大会闭会期间人大代表开展活动的重要平台。
3. 人大代表述职。部分地区开展的人大代表向选区选民述职的测评工作，成为人大代表同选民联系的新方式。



人大代表联络站



人大代表述职

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

探究与分享

2023年2月24日，十三届全国人大常委会第三十九次会议表决通过关于十四届全国人大代表的代表资格审查报告，确认2 977名代表的代表资格有效。十四届全国人大代表具有广泛的代表性，各地区、各民族、各方面都有适当数量的代表。其中，少数民族代表442名（全国55个少数民族都有代表），归侨代表42名，妇女代表790名，一线工人、农民代表497名（其中有56名农民工代表），专业技术人员代表634名，党政领导干部代表969名。



出席十四届全国人大一次会议的代表走出会场

十四届全国人大代表的构成对于保障人民当家作主有何意义？

人民代表大会制度是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本政治制度安排，它最大限度保障人民当家作主，是实现我国全过程人民民主的重要制度载体。实践证明，人民代表大会制度是符合我国国情和实际、体现社会主义国家性质、保证人民当家作主的好制度，是能够有效凝聚全体人民力量一道推进中国式现代化的好制度，具有强大生命力和显著优越性。



十四届全国人大二次会议在北京开幕

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

生活观察

我国民主党派围绕中共中央“以推动高质量发展为主题”的建议积极建言献策。

中国民主建国会中央建议，筑牢产权保护基石，激发经营主体内生动力。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》在“‘十五五’时期经济社会发展的指导方针和主要目标”中指出，“以推动高质量发展为主题”。

中国民主同盟中央建议，构建“普职融合、因材施教”的教育体系，构建“多元升学、公平竞争”的人才选拔机制。

中国国民党革命委员会中央建议，强化服务消费法治保障，丰富优质多元服务消费供给。

中共中央提出“以推动高质量发展为主题”的建议，民主党派围绕这一建议积极建言献策，这体现了中国共产党和各民主党派之间是怎样的关系？

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度，是中国共产党把马克思列宁主义统一战线理论、政党理论、民主政治理论同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合的伟大成果，是中国共产党领导各民主党派、无党派人士、人民团体和各族各界人士在政治制度上进行的伟大创造，是从中国土壤中生长出来的新型政党制度，具有鲜明中国特色和显著政治优势。1993年，“中国共产党领导的多党合作和政治协商制度将长期存在和发展”被载入宪法，中国新型政党制度有了明确的宪法依据。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

相关链接

我国民主党派概况

名称（简称）	成立时间	主要组成人员
中国国民党革命委员会（民革）	1948年	同原中国国民党有关系的人士、同民革有历史联系和社会联系的人士、同台湾各界有联系的人士以及其他人士
中国民主同盟（民盟）	1941年	文化教育以及相关的科学技术领域高、中级知识分子
中国民主建国会（民建）	1945年	经济界人士以及相关的专家学者
中国民主促进会（民进）	1945年	教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域高、中级知识分子
中国农工民主党（农工党）	1930年	医药卫生、人口资源和生态环境以及相关的科学技术、教育领域高、中级知识分子
中国致公党	1925年	归侨、侨眷中的中上层人士和其他有海外关系的代表性人士
九三学社	1946年	科学技术以及相关的高等教育、医药卫生领域高、中级知识分子
台湾民主自治同盟（台盟）	1947年	居住在祖国大陆的台湾省人士以及从事台湾问题研究的高、中级知识分子

探究与分享

2023年5月，全国政协召开“增强中华文明传播力影响力”专题协商会。100余位全国政协委员参加会议，大家表示，中国的悠久历史文化和新时代发展越来越受到世界关注，要坚定文化自信，创新表达方式和传播手段，展示中华文明成果和当代中国人精彩生活。

结合上述情境，谈谈人民政协在我国政治生活中发挥了什么作用。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

中国共产党同各民主党派实行长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的基本方针。中国人民政治协商会议作为爱国统一战线组织、多党合作和政治协商的重要机构、人民民主的重要实现形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，是国家治理体系的重要组成部分。人民政协围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督和参政议政的职能。



2023年3月11日，全国政协十四届一次会议在北京闭幕

相关链接

《中国人民政治协商会议章程》指出，中国人民在长期的革命、建设、改革进程中，结成了由中国共产党领导的、以工农联盟为基础的，有各民主党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士参加的，由全体社会主义劳动者、社会主义事业的建设者、拥护社会主义的爱国者、拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴的爱国者组成的，包括香港特别行政区同胞、澳门特别行政区同胞、台湾同胞和海外侨胞在内的最广泛的爱国统一战线。

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，是发扬社会主义民主的重要形式。它有利于反映民意，集中民智，促进科学民主决策；有利于协调关系，化解矛盾，维护社会稳定和谐；有利于凝聚人心，反对分裂，推进祖国和平统一大业。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

民族区域自治制度

生活观察

朴成奎是内蒙古自治区兴安盟一名勤劳质朴的朝鲜族农民。他带领当地汉族、蒙古族、满族等民族的兄弟姐妹种植水稻40多年，摸索出绿色有机水稻种植窍门。越来越多的各族乡亲跟着他实实在在地捧起了“金饭碗”，守着稻田发家致富。2014年9月，朴成奎被授予“全国民族团结进步模范个人”称号。2023年1月，朴成奎光荣当选内蒙古自治区第十四届人大代表。

在多民族聚居的内蒙古自治区，民族团结已深深融入各民族的血脉。各民族文化相互碰撞、交融，各民族之间尊重差异、包容多样、相互欣赏和学习，为民族团结之花竞相绽放培植坚实根基。

你还知道哪些反映全国各族人民大团结的故事？向同学介绍。

我国宪法规定：“中华人民共和国是全国各族人民共同缔造的统一的多民族国家。”中华民族是有着五千多年文明史的伟大民族。我国各民族共同开拓了祖国的辽阔疆域，共同缔造了统一的多民族国家，共同书写了辉煌的中国历史，共同创造了灿烂的中华文化，共同培育了伟大的民族精神。各民族血脉相融，各民族信念相同，各民族文化相通，各民族经济相依，各民族情感相亲，在长期的交往交流交融中确立了平等团结互助和谐的社会主义民族关系，不断铸牢中华民族共同体意识。各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，推动中华民族走向包容性更强、凝聚力更大的命运共同体，共建美好家园，共创美好未来。民族区域自治制度被载入1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》和我国宪法。



各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

探究与分享



第三届海南岛国际电影节闭幕式开场歌舞《久久不见久久见》

《久久不见久久见》是一首用海南方言演唱的歌曲，创作灵感来源于黎族聚居区的民歌，歌词婉转、深情，旋律美妙、动人，是琼州大地广为传唱的经典歌曲。在海南中部少数民族聚居的地区，人们在节庆活动和日常劳作中，都会情不自禁地哼唱这首民歌。至今，这首歌仍然是展示海南音乐文化的窗口之一。

说说你所在的地方在保护和发展民族文化方面有哪些好做法。

民族区域自治制度是我国的一项基本政治制度。我国宪法规定，各少数民族聚居的地方实行区域自治，设立自治机关，行使自治权。

我国民族自治地方分为自治区、自治州、自治县三级。民族自治地方的人民代表大会和人民政府是自治机关，在行使一般地方国家机关职权的同时，依照宪法、民族区域自治法和其他法律规定的权限行使自治权，根据本地方实际情况贯彻执行国家的法律、政策。

我国民族区域自治是在党和国家统一领导下的自治，各民族自治地方是国家不可分割的组成部分。民族自治地方的自治机关必须服从中央的领导，做到统一和自治相结合、民族因素和区域因素相结合。

阅读感悟

云南省普洱市澜沧拉祜族自治县是我国唯一的拉祜族自治县，该县的老达保村是国家级非物质文化遗产、拉祜族口传史诗《牡帕密帕》的保护传承基地

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

之一，也是远近闻名的小康村。

以老达保村为示范，该县依托丰富的民族文化资源，以少数民族非遗项目传承保护为抓手，打造了一批民族文化创作基地，推出《摆出一个春天》《牡帕密帕》等原生态歌舞，以特色文化吸引游客，助力乡村振兴。2021年，该县脱贫人口人均纯收入12 852.3元，同比增长10.57%。

如今，云南各地的国家级、省级非遗代表性传承人靠“独门绝活”，以“文化+旅游”“文化+农业”等方式建设家乡。

实施民族区域自治制度，根本目的是维护国家统一和民族团结。必须坚持党对民族工作的领导，把铸牢中华民族共同体意识作为新时代党的民族工作的主线、作为民族地区各项工作的主线，坚持和完善民族区域自治制度，确保党中央政令畅通，确保国家法律法规实施，支持各民族发展经济、改善民生，实现共同发展、共同富裕。

基层群众自治制度

生活观察

镜头一

某社区居委会进行换届选举。社区工作人员在社区开展宣传活动，组织大家推举候选人。

镜头二

某社区居委会组织召开居民会议，讨论老旧小区加装电梯方案。

镜头三

某村村委会安排威信较高的村民赴县司法局接受法治教育培训，把这些村民培养成人民调解员。

结合上述镜头，说说居委会和村委会的工作对群众的生活有何作用。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

中华人民共和国成立后，一些地方采取民主自治形式进行社会管理。改革开放后，全国人大常委会先后通过立法，明确在城市设立的居民委员会和在农村设立的村民委员会是基层群众性自治组织。党的十七大首次将基层群众自治制度纳入中国特色社会主义民主政治制度的基本范畴。党的十八大明确指出，基层群众自治制度是我国的一项基本政治制度。党的二十大进一步强调要健全基层党组织领导的基层群众自治机制。

居民委员会和村民委员会是人民群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督的基层群众性自治组织，实行民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督。

居民委员会和村民委员会工作坚持中国共产党的领导，坚持和发展全过程人民民主，坚持自治、法治、德治相结合。

探究与分享

会议通知

各位村民议事会成员、村务监督委员会委员：

拟于3月28日9时30分，在村会议室召开本年度第三次议事会，议题如下。

1. 商议村本年度财务预算、上一年度未报账情况。

2. 商议修建村文化活动中心。

3. 商议聘请一名法律顾问，商议法律顾问服务内容和报酬。

请各位议事会成员就上述议题深入走访、联系群众，广泛收集意见、建议，做好会前准备工作，按时与会。

××村村民议事会

××××年3月10日

阅读这则会议通知，说说该村村民是如何管理村务的。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

居民委员会成员由本社区全体有选举权的居民或者由每户派代表选举产生；根据居民意见，也可以由居民代表选举产生。凡涉及全体居民利益的重要事项，由居民会议或者居民代表会议讨论决定；需由居民会议或者居民代表会议决定的重要事项，应当先经社区党组织研究讨论。居民会议制定或者修改居民自治章程、居民公约。居民委员会向居民会议、居民代表会议负责并报告工作，实行居务公开制度，接受居民的监督。

村民委员会成员由村民直接选举产生。村民可以通过村民会议等形式，参与本村公共事务和公益事业的决策与管理。凡涉及村民利益的重要事项，由村民会议或者村民代表会议讨论决定；需由村民会议或者村民代表会议决定的重要事项，应当先经村党组织研究讨论。村民会议可以制定和修改村民自治章程、村规民约。村民委员会向村民会议、村民代表会议负责并报告工作，实行村务公开制度，接受村民的监督。

探究与分享

2023年4月13日，在贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县刚边壮族乡三百河社区，社区党支部委员会和居民委员会组织群众代表召开“院坝协商议事会议”，就移风易俗、环境整治等问题进行协商讨论。



院坝协商议事会议

结合材料，谈谈这种协商会对发展基层民主的重要作用。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

基层民主是全过程人民民主的重要体现，有效实现了基层群众的各项民主权利，把人民当家作主真正落到实处；激发了人民群众参与社会治理的内生动力，增强了人民群众的民主意识和民主能力，培养了民主习惯，为推进国家治理现代化奠定了坚实的社会基础。

启思导行

“闪烁的霓虹灯让夜晚色彩斑斓，但是那些光线照到我家里，严重影响家人的休息。”小雨向同学抱怨，很多同学也有同感。“这样的问题我们该向谁反映呢？”一名同学说出了他的困惑。



全班共同设计一个有关“光污染治理”或其他民生问题的解决方案，交给当地的人大代表或政协委员。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

第六课

我国的基本经济制度

公有制为主体、多种所有制经济共同发展，按劳分配为主体、多种分配方式并存，社会主义市场经济体制等是我国的社会主义基本经济制度。那么，我国的基本经济制度有哪些特点和优越性？它是如何推动经济发展、促进共同富裕的？

公有制为主体、多种所有制经济共同发展

生活观察

小青所在学校要求学生采访亲友，了解他们从事的职业。小青采访了爸爸、哥哥和表姐。



小青的爸爸、哥哥、表姐的工作单位，哪些属于公有制经济，哪些属于非公有制经济？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

中华人民共和国成立后，通过社会主义改造，建立了以公有制和按劳分配为基础的社会主义经济制度。改革开放以来，我国逐步形成了公有制为主体、多种所有制经济共同发展的所有制结构和按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度，逐步建立了社会主义市场经济体制。党的十九届四中全会指出，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，按劳分配为主体、多种分配方式并存，社会主义市场经济体制等是我国的社会主义基本经济制度。

在我国，公有制经济包括国有经济、集体经济以及混合所有制经济中的国有成分和集体成分。国有经济是国民经济的主导力量，国有经济的生产资料属于全体人民共同所有。集体经济的生产资料属于一部分劳动者共同所有。我国还存在个体经济、私营经济、港澳台投资经济、外商投资经济等非公有制经济。

探究与分享

✧ 2024年7月，党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》指出，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中，向前瞻性战略性新兴产业集中。

✧ 2012—2024年，我国民营企业数量从1 085.7万家增长到5 700多万家，民营企业在企业总量中的占比由79.4%提高到92%。2024年，在国家级专精特新“小巨人”企业中，民营企业占比达88.8%，销售收入占比达85.4%。在世界500强企业中，我国民营企业由2012年的5家增加到2025年的29家。近年来，民营企业发展环境不断优化，税收贡献超过50%，投资占比超过60%。

结合材料，谈谈你对公有制经济和非公有制经济的认识。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

以公有制为主体是实现共同富裕的基本前提，这体现了人们在生产资料占有上的平等关系，有利于防止两极分化，共享发展成果，实现共同富裕。非公有制经济是推动我国发展不可或缺的力量，是创业就业的主要领域、技术创新的重要主体、国家税收的重要来源。

探究与分享

某市政府通过搭建“线上+线下”就业供需对接平台，为劳动者灵活就业和企业阶段性用工提供更精准、更有效的服务。

✧ 打造线上平台并开设灵活就业专区，实时发布灵活就业岗位，就业登记、参保登记都能在线办理，为年轻人提供更多就业便利。

✧ 建设线下零工市场，提供创业指导、技能培训、法律维权、心理疏导等针对新就业形态劳动者的系列服务。

结合材料，说说坚持和完善我国的所有制结构对促进和扩大就业有怎样的积极作用。

公有制经济与非公有制经济都是社会主义市场经济的重要组成部分。坚持和发展中国特色社会主义，必须毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，充分发挥公有制经济和非公有制经济各自的功能和优势。

按劳分配为主体、多种分配方式并存

生活观察

小琪的爸爸在一家国有企业上班，月工资8 000多元，年底还有20 000元奖金。妈妈是一家私营企业的技术骨干，每年除了工资收入，她还以专利技术入

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

股，有分红收入。叔叔在老家经营家庭农场，种植有机茶，还依托农场打造旅游项目，年收入20多万元。舅舅单身，重度残疾，每月享受当地政府提供的最低生活保障金720元。

小琪几位亲人的收入分别是按哪种分配方式取得的?

我国在社会主义初级阶段，坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度。按劳分配是由生产资料公有制决定的。它的基本内容和要求是：有劳动能力的社会成员必须参加劳动；在作了必要的扣除后，以劳动者所提供的劳动（包括劳动数量和质量）为尺度对个人进行分配，多劳多得，少劳少得。在现阶段，要着重保护劳动所得，增加劳动者劳动报酬。

在我国，除了按劳分配，还存在其他分配方式，让劳动、资本、土地、知识、技术、管理、数据等生产要素参与收入分配。此外，在一定条件下，人们可以取得社会保障收入，获得社会公益事业的帮助。

探究与分享

某县西部地处山区，发展受限，东西部发展不平衡。为促进西部山区发展，该县政府组织当地多家企业参与西部山区“小橘灯暖心工坊”助力项目，探索“公司+村集体+农户”模式：企业利用村集体闲置房屋进行加工生产，村集体每年按企业加工产值的10%获得分红，农户获得劳务收入。这一项目有助于当地村民致富、村集体增收。

结合材料，分析该县是如何促进共同富裕的。

分配制度是促进共同富裕的基础性制度。要推动共同富裕，必须进一步完善我国的分配制度，让全体人民

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

在共建共享发展中有更多获得感，让更多的发展成果惠及广大群众。

社会主义市场经济体制

生活观察

某校八年级（2）班学生围绕当地小龙虾市场开展社会调查，一些经济现象引起了他们的注意。



什么原因导致小龙虾价格涨跌？

我国实行社会主义市场经济体制，市场在资源配置中起决定性作用。在市场经济中，市场机制就像一只“看不见的手”，生产什么、如何生产、生产多少，主要通过价格、供求、竞争等机制来调节。市场经济可以与不同的社会制度相结合。我国社会主义市场经济体制把社会主义制度和市场经济有机结合起来，能够激发各类经营主体活力，解放和发展社会生产力。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

探究与分享

一场突如其来的大雪让某地蔬菜采摘、运输非常困难，蔬菜价格飞涨。当地政府立即采取应对措施：给菜农提供补贴，鼓励采摘蔬菜；组织人力疏通道路，保障蔬菜运输；到外地调运蔬菜，保证市场供应。当地蔬菜价格很快回落，人民群众的生活恢复正常。

- 该地蔬菜价格由飞涨到回落体现了什么经济道理？

坚持和完善社会主义市场经济体制，要正确处理政府和市场关系，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，有效弥补市场缺陷，实现效率和公平有机统一，在高质量发展中扎实推动全体人民共同富裕。

启思导行

- 分组通过互联网调查不同类型企业的发展现状，针对企业对社会的贡献等关键问题进行调研，体会各类所有制经济对我国经济和社会发展所起的作用。

活动步骤

1. 选择一家企业，围绕以下问题开展调查。
   - ✧ 企业的名称。
   - ✧ 企业的所有制性质。
   - ✧ 企业生产经营的主要内容。
   - ✧ 企业员工人数、占地面积、纳税情况。
   - ✧ 企业对社会的贡献。
   - ✧ 你感兴趣的其他问题。
2. 撰写调查心得。
3. 班级交流。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

单元思考与行动

一 情境思考

新时代以来，我国取得一系列历史性成就，经济实力跃上新台阶，经济发展既保持了量的合理增长，也实现了质的稳步提升。

国内生产总值

国内生产总值由2012年的54.8万亿元上升到2024年的134.9万亿元，稳居世界第二。

人均国内生产总值

人均国内生产总值从2012年的40 431元上升到2024年的95 749元。

创新型国家建设

创新型国家建设取得丰硕成果。我国全球创新指数排名从2012年的第34位上升到2024年的第11位，在一些重要领域实现了历史性跨越。

- 查阅相关资料，和同学分享我国在经济、政治、文化、社会和生态文明等领域取得的成就。
- 结合上述材料和查阅的资料，谈谈我国政治制度和经济制度的优越性。

二 实践活动

党的二十大报告指出，中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。我们要像保护眼睛一样保护自然和生态环境，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，实现中华民族永续发展。

- 假设你是一名政协委员，请你和同学一起调查本地区的生态文明建设情况，撰写一份模拟政协提案，开展模拟政协活动。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

1 分组开展调查研究。在此基础上，各小组按照“一事一案”原则，自拟题目，形成明确的案由、案据，撰写提案，做到言之有物、持之有故、建议具体。

关于_____的提案

提案者	
案由	
案据	
方案	

2 聚焦以上主题，开展模拟政协活动。活动可围绕介绍提案、对提案提出修改建议、对提案的可行性进行投票表决、活动总结与反思等环节展开。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

第四单元

走近国家机构

人民当家作主，不仅需要完备的国家制度体系予以保证，而且需要通过国家机构代表人民行使国家权力来实现。我国国家机构是为实现国家职能而建立起来的国家机关的统称，具体包括国家权力机关、国家主席、国家行政机关、中央军事委员会、国家监察机关、国家司法机关等。国家机关必须依法行使权力，对人民负责，受人民监督。

宪法是确立国家机关的根本法律依据。我们要了解这些国家机关的性质、职权及相互关系，认识这些国家机关在保障人民当家作主中所起的作用。



权不得另做他用

第七课 国家权力机关

我国各级国家权力机关由人民民主选举产生，代表人民统一行使国家权力，决定全国和地方的重大事务。那么，我国国家权力机关是如何组成的？国家权力机关的法律地位是什么？国家权力机关的职权有哪些？

国家权力机关的组成和地位

生活观察

2023年3月10日，十四届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行第三次全体会议。习近平全票当选中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席。

- 哪些国家领导人由全国人民代表大会产生？
- 全国人民代表大会是什么性质的国家机关？



习近平全票当选国家主席、中央军委主席。这是习近平进行宪法宣誓

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

我国人民行使国家权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会。其中，全国人民代表大会是最高国家权力机关，代表全国人民统一行使国家权力。



十四届全国人大一次会议表决关于全国人大常委会工作报告的决议（草案）

全国人民代表大会常务委员会是全国人民代表大会的常设机关，对全国人民代表大会负责并报告工作。全国人民代表大会有权改变或者撤销全国人大常委会不适当的决定，选举并有权罢免全国人大常委会的组成人员。

探究与分享

八年级（2）班学生通过网络观看了本市十六届人大二次会议直播。他们发现，这次会议期间，该市人民政府市长、人民法院院长、人民检察院检察长分别向大会作了工作报告，并提请人大代表审议。

- 该市人民政府市长、人民法院院长、人民检察院检察长为什么要向本市人大报告工作?

地方各级人民代表大会是地方国家权力机关，是本行政区域内人民行使国家权力的机关。地方国家行政机关、监察机关、审判机关和检察机关都由本级人民代表大会产生，对它负责，受它监督。

县级以上的地方各级人民代表大会设立常务委员会，作为本级人民代表大会的常设机关，对本级人民代表大会负责并报告工作。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

人民代表大会的职权

生活观察

小文登录中国人大网，看到“法律草案征求意见”栏目。点开这个栏目后，他看到以下内容。

法律草案名称	征求意见时间	参与人数（人）	意见条数（条）
《中华人民共和国文物保护法（修订草案二次审议稿）》	2024年6月28日至2024年7月27日	2 593	10 883
《中华人民共和国学前教育法(草案二次审议稿)》	2024年6月28日至2024年7月27日	6 612	10 653
《中华人民共和国国家公园法（草案）》	2024年9月13日至2024年10月12日	2 979	14 997
《中华人民共和国生态环境法典（草案）》	2025年4月30日至2025年6月13日	3 154	11 179
《中华人民共和国食品安全法（修正草案）》	2025年6月27日至2025年7月26日	2 104	3 711

从这些内容看，人大在行使什么权力？人大为什么要向社会公众征求意见？

立法权。全国人大及其常委会行使国家立法权。全国人大修改宪法，全国人大及其常委会制定和修改法律。省、自治区、直辖市以及设区的市、自治州的人大及其常委会依据宪法和法律制定地方性法规。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

决定权。各级人大和县级以上各级人大常委会依据宪法和法律，行使重大事项决定权。

任免权。各级人大和县级以上各级人大常委会依据宪法和法律享有对相关国家机关领导人员及其他组成人员进行选举、决定任免、罢免的权力。

探究与分享

2022年，十三届全国人大常委会开展环境保护法执法检查，对本届以来生态环境法治建设工作成效进行一次全面检验评估。执法检查组紧扣法律规定开展检查，突出法律关于促进绿色低碳发展的政策措施、污染防治的制度措施、生态保护和修复的制度措施、政府法定职责的落实情况，确保法律规定的重要制度、措施、责任落实见效。从执法检查情况看，我国生态环境保护工作取得了一系列巨大成就，一个青山常在、绿水长流、空气常新的美丽中国，正在从蓝图一步步变成生动的现实。

- 全国人大常委会开展环境保护法执法检查是在行使什么职权？行使这一职权有何作用？

监督权。全国人大及其常委会有权监督宪法和法律的实施，县级以上人大及其常委会有权监督本级国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关的工作。

启思导行

- 活动主题

  “我与人大零距离”——走近人民代表大会。

- 活动目的

  了解人大职权，感知这些职权的行使是如何体现人民当家作主的。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

活动内容

全班同学分成立法组、决定组、任免组、监督组，登录中国人大网收集相关资料。

1. 立法组负责上网收集近期国家关于立法的资料，讨论人大立法工作是如何体现人民当家作主的。
2. 决定组负责上网收集近期国家通过的决议决定内容，分享人大相关决议决定内容是如何体现人民当家作主的。
3. 任免组负责上网收集近期国家选举、任免情况，思考人大任免工作是如何体现人民当家作主的。
4. 监督组负责上网收集近期人大行使监督权的情况，分析人大的监督工作是如何体现人民当家作主的。

成果展示

各小组选出代表，以文字、图片、视频、演示文稿等形式展示交流收集的信息，并运用所学知识进行分析说明。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

第八课 中华人民共和国主席

中华人民共和国主席是中华人民共和国代表，是国家机构的重要组成部分。那么，中华人民共和国主席是如何产生的？中华人民共和国主席有哪些职权？

国家主席的产生和地位

生活观察

各位代表：

这次大会选举我继续担任中华人民共和国主席，我对各位代表和全国各族人民的信任，表示衷心感谢！

这是我第三次担任国家主席这一崇高职务。人民的信任，是我前进的最大动力，也是我肩上沉甸甸的责任。我将忠实履行宪法赋予的职责，以国家需要为使命，以人民利益为准绳，恪尽职守，竭诚奉献，绝不辜负各位代表和全国各族人民的重托！

——习近平《在第十四届全国人民代表大会第一次会议上的讲话》

结合习近平讲话和宪法有关条文，说明中华人民共和国主席是怎样产生的。

中华人民共和国主席、副主席由全国人民代表大会选举。有选举权和被选举权的年满四十五周岁的中华人民共和国公民可以被选为中华人民共和国主席、副主席。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

中华人民共和国副主席协助主席工作。中华人民共和国副主席受主席的委托，可以代行主席的部分职权。

相关链接

中华人民共和国主席、副主席的选举程序



中华人民共和国主席代表中华人民共和国，行使宪法、立法法、国防法、国家勋章和国家荣誉称号法等相关法律规定的职权。

阅读感悟

2019年3月22日，一位外国人士问习近平：“中国这么大，您作为世界上如此重要国家的一位领袖，您是怎么想的？”习近平沉着坚毅地回答道：“这么大一个国家，责任非常重、工作非常艰巨。我将无我，不负人民。我愿意做到一个‘无我’的状态，为中国的发展奉献自己。”

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

国家主席的职权

生活观察

中华人民共和国主席令

第三号

《全国人民代表大会关于修改〈中华人民共和国立法法〉的决定》已由中华人民共和国第十四届全国人民代表大会第一次会议于2023年3月13日通过，现予公布，自2023年3月15日起施行。

中华人民共和国主席　习近平

2023年3月13日

发布国家主席令，国家主席在行使什么职权？国家主席是如何行使职权的？

公布法律、发布命令。国家主席根据全国人民代表大会的决定和全国人民代表大会常务委员会的决定，公布法律，发布特赦令，宣布进入紧急状态，宣布战争状态，发布动员令。

任免权。国家主席根据全国人民代表大会的决定和全国人民代表大会常务委员会的决定，任免国务院总理、副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、中国人民银行行长、审计长、秘书长。

探究与分享

镜头一

习近平在北京人民大会堂接受外国新任驻华大使递交国书。递交国书仪式结束后，习近平对使节们发表讲话。



仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

镜头二

中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式在北京隆重举行。习近平向国家勋章和国家荣誉称号获得者颁授勋章奖章并发表重要讲话。



结合以上两个镜头，谈谈国家主席在行使什么职权。

外事权。国家主席代表中华人民共和国，进行国事活动，接受外国使节；根据全国人民代表大会常务委员会的决定，派遣和召回驻外全权代表，批准和废除同外国缔结的条约和重要协定。

授予荣誉权。国家主席根据全国人民代表大会常务委员会的决定，授予国家勋章、国家荣誉称号奖章。

启思导行

《中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号法》规定，国家勋章和国家荣誉称号为国家最高荣誉。全国人民代表大会常务委员会决定授予国家勋章和国家荣誉称号。中华人民共和国主席根据全国人民代表大会常务委员会的决定，向国家勋章和国家荣誉称号获得者授予国家勋章、国家荣誉称号奖章，签发证书。

查阅资料，了解国家勋章和国家荣誉称号获得者事迹，分析为什么要由国家主席向他们授予国家勋章、国家荣誉称号奖章并签发证书。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

第九课 国家行政机关

我国行政机关由国务院及其领导的地方各级人民政府组成。县级以上各级人民政府设立工作部门，在各自职权范围内为人民服务、为社会发展服务。那么，国家行政机关的性质和法律地位是什么？国家行政机关的职权有哪些？

国家行政机关的性质和职权

生活观察



小华的爸爸办理新能源汽车号牌



小欣准备为自己设计的智能花盆申请专利



小灿的妈妈办理食品经营许可证

在上述情境中，他们分别需要与哪些政府部门打交道？我国政府还有哪些部门？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

行政机关是依法设立，行使国家行政权，组织和管理国家行政事务的国家机关。

探究与分享

八年级（1）班学生就我国各级人民政府之间、地方各级人民政府与本级人民代表大会之间的关系开展讨论。



查阅宪法相关规定，判断他们的观点是否正确。

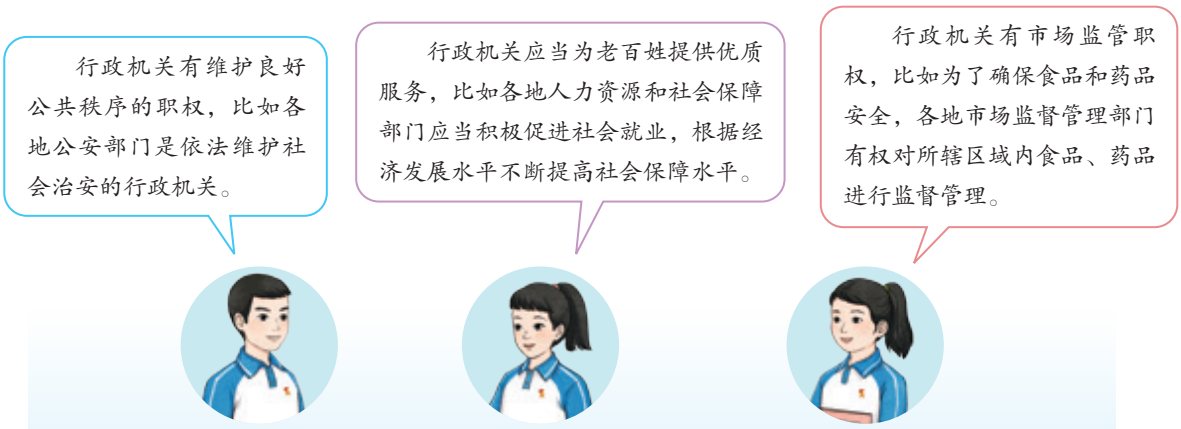
国家行政机关是国家权力机关的执行机关，执行国家权力机关通过的有关法律、决议和决定。各级人民政府对本级人民代表大会负责并报告工作；县级以上各级人民政府在本级人民代表大会闭会期间，对本级人大常委会负责并报告工作。

中华人民共和国国务院，即中央人民政府，是最高国家权力机关的执行机关，是最高国家行政机关，统一领导全国地方各级人民政府。地方各级人民政府是地方各级国家权力机关的执行机关，是地方各级国家行政机关。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

探究与分享

行政机关有哪些职权？同学们就此纷纷发表看法。



你还知道哪些行政机关？它们有哪些职权？举例说明。

我国县级以上地方各级人民政府主要管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、城乡建设等事业和生态环境保护、自然资源、财政、民政、社会保障、公安、民族事务、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

探究与分享

网上递交材料，仅用两天就办好了店铺营业执照。某区一位个体工商户很惊喜，他说：“真没有想到这么快。”这得益于该区政务服务云平台。作为该区所在市首个区级政务服务平台，该平台对接、汇聚数据信息，通过数据开放共享，服务企业和群众，让数据多走路、群众少跑腿。

为什么让数据多走路、群众少跑腿？

人民是国家的主人，行政机关的权力是人民通过宪法和法律授予的。行政机关应当坚持以人民为中心，全心全意为人民服务，不断提高行政效能，确保行政权更高质量行使，不断促进社会公平正义，持续提升人民群众的获得感、幸福感和满意度。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

方法与技能

如何申领居民身份证

1. 准备材料：居民户口簿、《居民身份证申领登记表》。
2. 审验材料：到公安机关身份证受理处提交户口簿复印件及登记表，拍摄身份证标准照片。
3. 办理身份证：采集指纹。
4. 领取身份证：持《居民身份证领取通知单》领取身份证。

依法行政，建设法治政府

生活观察

观察以下材料中政府部门的行为，将行为与依据的法律连起来。

初中生张某纠集杨某等五人，殴打同学李某和马某，造成李某和马某轻微伤害，被公安机关处以行政拘留。	《中华人民共和国劳动法》
某单位存在拖欠农民工工资情况，市人力资源和社会保障局查证属实，依法责令该单位限期支付劳动者工资。	《中华人民共和国治安管理处罚法》
某市市场监督管理局对学校、幼儿园周边环境开展整治行动，取缔非法经营的网吧、烟酒销售点等不适宜未成年人活动的场所。	《中华人民共和国义务教育法》
	《中华人民共和国未成年人保护法》

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

行政机关必须依法行政。行政机关享有哪些职权，具体如何行使职权，都必须严格遵照宪法和法律。行政机关要坚持法定职责必须为、法无授权不可为，坚决纠正不作为、慢作为、乱作为，坚决克服懒政、怠政。

探究与分享

行政机关应当如何行使职权？同学们上网收集了下列信息。

信息一	某省人民政府官网的“权力清单”栏目上标明几十个部门各自的职权及办事流程。
信息二	某公司车辆随意倾倒建筑垃圾。该市城市管理局根据相关规定，责令该公司限期改正，给予警告，并处罚款10 000元。
信息三	某市人民政府整合卫星、气象、交通、市政等方面的信息数据，合理调配公安、消防、城管等方面的力量，协同应对一场百年未遇的台风和暴雨，避免了人民群众生命财产的巨大损失。

结合上述信息，谈谈人民政府是如何行使职权的。

各级人民政府应当维护宪法和法律权威，坚持依法行政，建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、智能高效、廉洁诚信、人民满意的法治政府。

法治政府建设是全面依法治国的重点任务和主体工程，是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要支撑。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

启思导行

活动主题

人民政府为人民。

活动目的

了解“政民互动”内容，感受政府与人民的关系。

活动内容

1. 登录本地政府官网，进入“政民互动”或类似栏目。

2. 查看互动信息，分析政府履行的职责。

3. 民生无小事，枝叶总关情。请以“人民政府为人民”为主题，结合“政民互动”内容，撰写一篇短文并在全班进行分享交流。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

第十课 中央军事委员会

中央军事委员会是我国国家机构的重要组成部分，是最高军事领导机关。那么，中央军事委员会的性质和地位是什么？中央军事委员会是如何产生的？中央军事委员会是如何行使职权的？

中央军事委员会的性质和产生

生活观察

2024年4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行。

信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑，在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要、责任重大。

调整组建信息支援部队，是党中央和中央军委从强军事业全局出发作出的重大决策，是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措，对加快国防和军队现代化、有效履行新时代人民军队使命任务具有重大而深远的意义。

中央军委在调整组建信息支援部队中起着什么样的作用？

我国宪法规定，中华人民共和国中央军事委员会领导全国武装力量。这一规定表明，中央军事委员会是我国的最高军事领导机关。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

探究与分享

2023年7月底8月初，受台风“杜苏芮”影响，华北、黄淮等地出现极端降雨过程，引发洪涝和地质灾害，人民群众生命财产安全受到严重威胁。

习近平对防汛救灾工作作出重要指示，要求全力搜救失联、被困人员，做好受伤人员救治和遇难者家属安抚工作，尽最大限度减少人员伤亡。

人民子弟兵闻令而动，全力以赴投入防汛抗洪救灾，全力搜救转移被困人员，持续开展清淤作业和巡堤查险等工作，书写了“人民至上、生命至上”的新答卷。



转移受困群众



开展清淤作业

人民子弟兵参与防汛抗洪救灾，体现了军队的什么职责？

中央军事委员会领导的我国武装力量由中国人民解放军现役部队和预备役部队、中国人民武装警察部队和民兵组成。中华人民共和国的武装力量属于人民。它的任务是巩固国防，抵抗侵略，保卫祖国，保卫人民的和平劳动，参加国家建设事业，努力为人民服务。国家加强武装力量的革命化、现代化、正规化的建设，增强国防力量。

相关链接

✧ 中国人民解放军现役部队是国家的常备军，主要担负防卫作战任务，按照规定执行非战争军事行动任务。预备役部队按照规定进行军事训练、执行

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

防卫作战任务和非战争军事行动任务；根据国家发布的动员令，由中央军事委员会下达命令转为现役部队。

✧ 中国人民武装警察部队担负执勤、处置突发社会安全事件、防范和处置恐怖活动、海上维权执法、抢险救援和防卫作战以及中央军事委员会赋予的其他任务。

✧ 民兵在军事机关的指挥下，担负战备勤务、执行非战争军事行动任务和防卫作战任务。

探究与分享

十四届全国人大一次会议于2023年3月10日选举习近平为中华人民共和国中央军事委员会主席。随后，根据习近平的提名，十四届全国人大一次会议于2023年3月11日决定中央军事委员会副主席和委员人选。

▶ 结合上述材料，说明中央军委是如何产生的，它和全国人大之间是什么关系。

中央军事委员会由主席、副主席和委员组成。中央军事委员会主席由全国人大选举产生；中央军事委员会其他组成人员的人选，根据中央军事委员会主席的提名，由全国人大决定；在全国人大闭会期间，中央军事委员会其他组成人员的人选，根据中央军事委员会主席的提名，由全国人大常委会决定。全国人大有权罢免中央军事委员会主席和中央军事委员会其他组成人员。中央军事委员会每届任期同全国人大每届任期相同。中央军事委员会主席对全国人大和全国人大常委会负责。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

中央军事委员会的领导体制和职权

生活观察

2022年1月4日，习近平签署命令，向全军发布开训动员令。

我命令：2022年军事训练开训。

全军各级要坚决贯彻党中央和中央军委决策指示，准确把握国家安全和军事斗争形势变化，紧盯科技之变、战争之变、对手之变，大力推进战训耦合，大力推进体系练兵，大力推进科技练兵，全面推进军事训练转型升级，练就能战善战的精兵劲旅。

全军指战员要弘扬一不怕苦、二不怕死战斗精神，刻苦训练、科学训练、安全训练，练强指挥能力，练好战斗本领，练硬战斗作风，以昂扬精神面貌和一流练兵成效迎接党的二十大胜利召开。



某陆航旅组织新年开训，特战队员机降投入战斗



某旅官兵驾驶某型轮式突击车进行实弹射击

结合上述材料，分析中央军委实行什么样的领导体制。

中央军事委员会实行主席负责制。中央军委主席负责中央军委全面工作，领导指挥全国武装力量，决定国防和军队建设一切重大问题。

军委主席负责制集中反映了我们党建军治军的先进理念、基因传承和制度结晶，保证了党牢牢掌控军队最高领导权和指挥权，是党和国家军事领导制度长期发展的重大成果。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

相关链接

当今世界进入新的动荡变革期，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，国家安全问题的综合性复杂性多变性增强。面对国家安全环境的深刻变化，面对强国强军的时代要求，只有全面深入贯彻军委主席负责制，全面提高人民军队打赢能力，才能有效塑造安全态势、遏控危机冲突、打赢局部战争，确保国家安全和社会稳定。

探究与分享



锤炼部队联合作战能力

镜头一

2016年1月1日，《中央军委关于深化国防和军队改革的意见》印发并实施。该意见要求牢牢把握“军委管总、战区主战、军种主建”的原则，以领导管理体制、联合作战指挥体制改革为重点，协调推进规模结构、政策制度等改革。

镜头二

习近平签署命令，发布《军人勋表管理规定》，自2023年1月1日起施行。这是我军首部全面系统规范军人勋表管理工作的重要法规文件。



某部队官兵组织佩戴勋表

查阅《中华人民共和国国防法》，分析在上述材料中，中央军委行使了什么职权。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

中央军事委员会统一指挥全国武装力量；决定军事战略和武装力量的作战方针；领导和管理中国人民解放军、中国人民武装警察部队的建设，制定规划、计划并组织实施；向全国人大或全国人大常委会提出议案；根据宪法和法律，制定军事法规，发布决定和命令；等等。同时，中央军事委员会和国务院建立协调机制，解决国防事务的重大问题。

启思导行

2023年4月1日，中华人民共和国国务院、中华人民共和国中央军事委员会公布修订的《征兵工作条例》。

请登录全国征兵网，阅读有关征兵的文件，了解征兵对政治素质、文化素质、身体素质等方面的要求，对照自己的实际情况，加强学习和身体锻炼，为迎接国家征兵做好准备。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

第十一课 国家监察机关

各级监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，是我国的监察机关。那么，国家监察机关是如何产生的？国家监察机关与其他国家机关是什么关系？国家监察机关具有哪些职责？

国家监察机关的产生和性质

生活观察

某市监察委员会对该市所辖某区人民政府副区长刘某严重违法问题进行立案调查。经查，刘某多次违规收受礼金和接受宴请；利用职务上的便利，为他人在出售股权、承揽工程、结算工程款等方面牟利，并非法收受巨额财物。

刘某的行为构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪。依据有关规定，市监察委员会将刘某涉嫌职务犯罪问题移送市人民检察院依法审查起诉，所涉财物一并移送。

- 该市监察委员会为什么可以对刘某立案调查？

国家监察机关由国家权力机关产生，对它负责，受它监督。国家监察机关包括国家监察委员会和地方各级监察委员会。国家监察委员会是最高国家监察机关，领导地方各级监察委员会的工作；上级监察委员会领导下级监察委员会的工作；地方各级监察委员会负责本行政区域内的监察工作。



国家监察委员会

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

探究与分享

政府的公职人员要受监察机关的监察，这有助于公职人员严格依法办事，也有助于改善工作作风，提高管理质量。

司法系统的公职人员在监察范围之内，这有利于推动司法领域反腐败工作。

基层群众性自治组织与我们息息相关。将这些组织中从事管理的人员纳入监察范围，有利于营造风清气正的社会环境。







查阅《中华人民共和国监察法》，看看还有哪些人员在监察范围之内。

监察委员会对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

探究与分享

王某案发时任某县人民医院院长，因涉嫌严重违法被县监察委员会立案调查并采取留置措施。经查，王某身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取并非法收受他人财物达1 046.4万元，为他人牟取利益。县监察委员会将王某涉嫌受贿罪的案件移送县人民检察院审查起诉，县人民法院审理后作出判决：被告人王某犯受贿罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金80万元，追缴王某违法所得及孳息，上缴国库。

结合上述案例，说说监察委员会与人民检察院和人民法院是如何分工配合的。

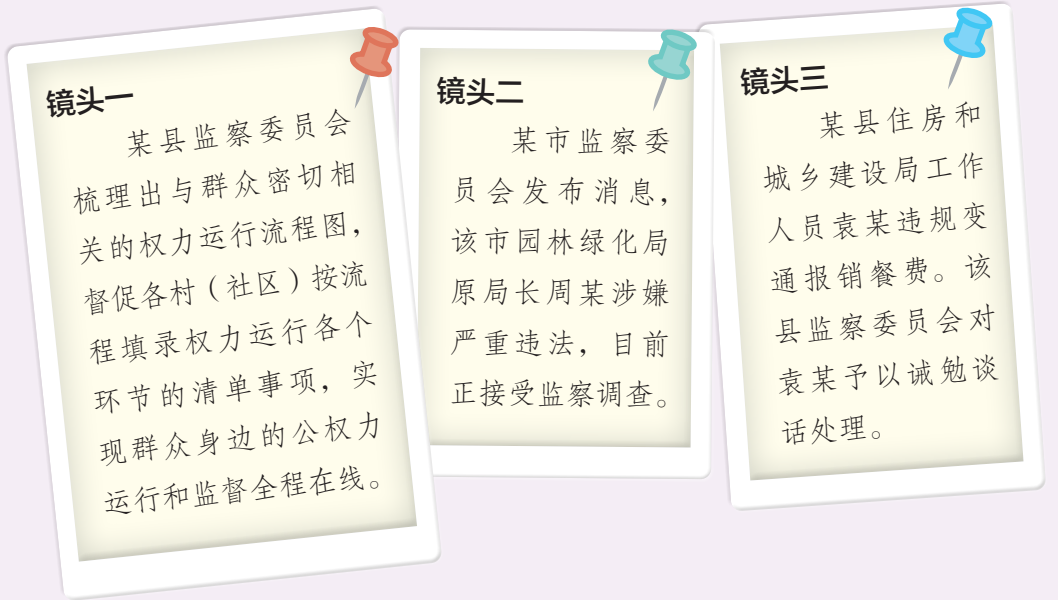
仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

监察委员会依照法律规定独立行使监察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

监察机关办理职务违法和职务犯罪案件，应当与审判机关、检察机关、执法部门互相配合，互相制约。监察机关在工作中需要协助的，有关机关和单位应当根据监察机关的要求依法予以协助。

国家监察机关的职责

生活观察



在上述镜头中，监察委员会分别履行什么职责？

国家监察机关严格遵照宪法和法律，履行监督、调查、处置职责。

监督职责。监察委员会依法监督所有公职人员行使公权力的行为，确保权力不被滥用、确保权力在阳光下运行，把权力关进制度的笼子。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用



纪检监察干部面对面接访群众



纪检监察干部向售粮农民了解惠农补贴资金到位情况

调查职责。监察委员会对公职人员涉嫌职务违法和职务犯罪行为依法开展调查，能有效地强化不敢腐的震慑，减少和遏制腐败行为的发生，维护宪法和法律尊严，保持公权力行使的廉洁性。

处置职责。监察委员会对有职务违法行为但情节较轻的公职人员，进行谈话提醒、批评教育、责令检查，或者予以诫勉；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位就廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察建议。

探究与分享

反腐败斗争关系民心这个最大的政治，是一场输不起也决不能输的重大政治斗争。要加深对新形势下党风廉政建设和反腐败斗争的认识，提高一体推进不敢腐、不能腐、不想腐能力和水平，全面打赢反腐败斗争攻坚战、持久战。



不敢腐，就是保持惩治腐败高压态势，严厉惩治腐败。



不能腐，就要加强制度建设，把权力关进制度的笼子。



不想腐，重在教育和自律，筑起坚固的思想堤坝。

结合实例，对上述观点加以评析。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

国家监察工作坚持严厉惩治腐败，有效制约和监督权力，加强法治教育和道德教育，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

相关链接

2021年8月20日，十三届全国人大常委会第三十次会议表决通过了《中华人民共和国监察官法》。该法包括总则，监察官的职责、义务和权利，监察官的条件和选用等内容。制定该法是坚持和加强党对国家监察工作领导的必然要求，是深化国家监察体制改革的重要举措，是促进监察官依法履行职责的重要保障，也是建设高素质专业化监察官队伍的现实需要，有利于健全反腐败领导体制和工作机制，完善党和国家监督体系，推进国家治理体系和治理能力现代化。

启思导行

活动主题

了解我国监察制度演变史，感悟廉洁正直好品质。

活动内容

1. 查阅资料，了解我国监察制度演变的历史和古代优秀监察官的故事。
2. 学生分组选取古代优秀监察官的故事，编写剧本，并进行模拟表演。
3. 分享表演心得，共同探讨廉洁正直品质的重要性。

活动延伸

组织一次主题黑板报或手抄报制作比赛，将所学知识、故事通过图文形式进行再创作和传播。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

第十二课 国家司法机关

国家司法机关是指依法成立、专门行使司法权的国家机关。人民法院和人民检察院是分别行使审判权和检察权的司法机关。那么，国家司法机关的性质和法律地位是什么？国家司法机关具有哪些职责？

人民法院

生活观察

小方的爸爸购买的小汽车存在质量缺陷，厂家却认为车是合格的。小方的爸爸将此情况反映给消费者协会和市场监督管理部门。消费者协会和市场监督管理部门多次进行调解，小方的爸爸和厂家都没有达成一致意见。

小方的爸爸可否到人民法院起诉厂家？为什么？

人民法院是国家的审判机关。我国设立最高人民法院、地方各级人民法院和专门人民法院。地方各级人民法院分为高级人民法院、中级人民法院和基层人民法院。专门人民法院包括军事法院、海事法院、知识产权法院、金融法院等。

相关链接

知识产权法院是我国的专门人民法院之一。我国已在北京、上海、广州和海南自由贸易港等地设立知识产权法院，管辖有关知识产权的案件。北京、上海和广州的知识产权法院对所在地的市人民代表大



上海知识产权法院

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

会常务委员会负责并报告工作。海南自由贸易港知识产权法院对海南省人民代表大会常务委员会负责并报告工作。

探究与分享

阅读下列案例，判断案例中的诉讼各属于什么性质的诉讼。

案例一

李某酒后驾驶小型轿车。经鉴定，李某每100毫升血液中酒精含量达到178.31毫克，属于醉驾。人民检察院以李某涉嫌危险驾驶罪，向人民法院提起公诉。

案例二

某交警大队认定钱某违法驾车通过人行横道，作出行政处罚决定。钱某不服，起诉至人民法院，要求撤销交警大队的这一决定。

案例三

夏某到某餐厅用餐。餐厅员工擅自将其品尝新菜的画面拍摄下来，并将照片作为宣传文章的配图发布在餐厅网站上。夏某得知此事后，要求该餐厅删除照片，遭到拒绝。夏某遂向人民法院提起诉讼。

“法，国之权衡也，时之准绳也。”人民法院代表国家行使审判权，坚持以事实为根据，以法律为准绳，通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律规定的其他案件，惩罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，保护个人和组织的合法权益，监督行政机关依法行使职权，维护国家安全和社会秩序，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

人民法院依照法律规定独立行使审判权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。各级人民法院对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。各级人民代表大会及其常务委员会对本级人民法院的工作实施监督。最高人民法院监督地方各级人民法院和专门人民法院的审判工作，上级人民法院监督下级人民法院的审判工作。

阅读感悟

我国人民法院落实最有利于未成年人原则，推行圆桌审判、轻罪犯罪记录封存、合适成年人到场、回访帮教等制度机制，完善中国特色社会主义少年司法制度；努力教育感化挽救失足未成年人，宽容但不纵容，对主观恶性深、手段残忍、屡教不改的依法予以惩处；对侵害未成年人犯罪零容忍，该判处重刑的坚决依法判处；依法严格执行侵害未成年人犯罪人员从业禁止制度；落实家庭教育促进法，督促“甩手家长”依法履行家庭教育责任；会同有关单位共同防治中小学生欺凌和暴力，积极预防未成年人沉迷于网络或遭受网络侵害。

人民检察院

生活观察

陈某、王某、甘某涉嫌运输毒品、非法持有毒品案，由某市人民检察院依法向该市中级人民法院提起公诉。

人民检察院起诉书指控：被告人陈某、王某、甘某违反国家毒品管理规定，共同运输毒品、非法持有毒品，毒品数量大，依法应当以运输毒品罪、非法持有毒品罪追究其刑事责任。

- 人民检察院是什么性质的国家机关？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

人民检察院是国家的法律监督机关。我国设立最高人民检察院、地方各级人民检察院和专门人民检察院。专门人民检察院有军事检察院等。

探究与分享

“您购买的两件女装因快递丢失，请联系客服申请全额理赔。”邵女士在网上购买商品后，接到“商家”的通知说快递丢失，便按照“商家”的要求，网上联系了“客服”，点击“客服”给的链接，填写了银行卡号、密码、验证码等信息。一系列操作完成后，邵女士不仅没有收到理赔，银行卡里的钱还莫名其妙地被转走了数千元。这时，邵女士才意识到自己被骗了。

当地公安部门对该案立案侦查后，向人民检察院提请批准逮捕犯罪嫌疑人。人民检察院以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人提起公诉，人民法院依法审理案件并作出判决。



在本案中，人民检察院履行了哪些职责，发挥了什么作用？

人民检察院代表国家行使权力，以国家的名义进行法律监督，坚持以事实为根据，以法律为准绳，通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

探究与分享

八年级（3）班学生围绕人民检察院应当如何行使检察权展开讨论。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用



判断他们的观点是否正确，并说明理由。

人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。各级人民检察院对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。各级人民代表大会及其常务委员会对本级人民检察院的工作实施监督。最高人民检察院领导地方各级人民检察院和专门人民检察院的工作，上级人民检察院领导下级人民检察院的工作。

启思导行

党的二十大报告指出：“加强知识产权法治保障，形成支持全面创新的基础制度。”人民法院、人民检察院在保护知识产权中发挥着重要作用。

以小组为单位，采访当地人民法院和人民检察院的工作人员，了解这些国家机关在保护知识产权中发挥的作用。

小组派代表分享采访报告，交流采访心得。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

单元思考与行动

一 情境思考

情境一

党的十八大以来，全国人大通过了宪法修正案，将生态文明写入宪法；全国人大常委会制定了土壤污染防治法等法律，修改了大气污染防治法等法律。

情境二

2018年，生态环境部组建。2019年，生态环境部七大流域（海域）生态环境监督管理局挂牌成立，整合了相关部门污染防治和生态保护执法职责、队伍，进一步加强生态环境保护工作。

情境三

党的十八大以来，人民法院及时审结涉环境污染、自然资源开发利用等各类环境资源案件，严惩破坏生态环境犯罪，一系列标志性案件载入史册，有力推动了生态环境法治进程。

运用本单元所学的有关国家机构的知识，分析我国是如何加强生态环境保护的。

二 实践活动

体会人民当家作主

活动准备

1. **小组分工** 全班同学分五个小组，分别走近本地人民代表大会、人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院。
2. **收集资料** 通过查阅资料或调查访问等方式，各小组收集本地国家机关的相关资料。
3. **确定主题** 围绕社会生活中人民关切或自身感兴趣的问题，小组成员集中讨论，确定适当的主题。
4. **制订计划** 根据确定的主题，小组讨论、制订活动计划。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

实施建议

1 调查访谈 围绕确定的主题，各小组登录本地国家机关网站或采访身边国家机关工作人员，了解本地国家机关是如何解决社会生活中的问题从而保障人民当家作主的。

2 撰写报告 各小组整理调查访谈收集的素材，撰写社会实践报告。

分享总结

1 汇报展示 在主题班会上，各小组以多媒体展示等形式，汇报活动成果。

2 总结反思 小组成员把自己在活动过程中的表现、收获和体会写下来。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

第五单元

建设法治中国

全面依法治国是国家治理的一场深刻革命，事关党执政兴国，事关人民幸福安康，事关党和国家事业发展。在全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新征程上，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，必须坚持以习近平法治思想为指导，正确认识和处理法治与改革、法治与德治等关系。

我们要认真学习习近平法治思想，坚持德法兼修，不断砥砺道德品质，不断提升法治素养，努力为法治中国建设和实现中华民族伟大复兴书写绚丽的人生篇章。



仅供[illegible]权不得另做他用

第十三课 坚持全面依法治国

法治是治国理政的基本方式，全面依法治国是中国特色社会主义的本质要求和重要保障。习近平法治思想是全面依法治国的根本遵循和行动指南。那么，习近平法治思想的地位和作用是什么？全面依法治国的基本要求是什么？

全面依法治国的指导思想

生活观察

改革开放以来，特别是党的十八大以来，党领导人民不断追求法治、探索法治、建设法治、推进法治、厉行法治，开创了全面依法治国新局面。

- **1978 年** 党的十一届三中全会提出健全社会主义法制的基本方针：有法可依、有法必依、执法必严、违法必究。
- **1982 年** 五届全国人大五次会议通过现行《中华人民共和国宪法》。
- **1997 年** 党的十五大提出“依法治国，建设社会主义法治国家”。
- **1999 年** 九届全国人大二次会议将“依法治国，建设社会主义法治国家”载入宪法。
- **2012 年** 党的十八大提出“全面推进依法治国”“推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法”。
- **2014 年** 党的十八届四中全会将“建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家”确立为全面推进依法治国的总目标。
- **2020 年** 中央全面依法治国工作会议明确了习近平法治思想在全面依法治国工作中的指导地位。
- **2022 年** 党的二十大提出“在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家”。

阅读以上材料，谈谈你对我国法治发展历程的认识。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

中国共产党历来重视法治建设，领导人民持续探索，走出了一条中国特色社会主义法治道路。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央推动我国社会主义法治建设取得历史性成就、发生历史性变革，形成了习近平法治思想。

相关链接

习近平法治思想内涵丰富、论述深刻、逻辑严密、系统完备，就其主要方面来讲，集中体现为“十二个坚持”。

1. 坚持党对全面依法治国的领导。
2. 坚持以人民为中心。
3. 坚持中国特色社会主义法治道路。
4. 坚持依宪治国、依宪执政。
5. 坚持在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家。
6. 坚持建设中国特色社会主义法治体系。
7. 坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府、法治社会一体建设。
8. 坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。
9. 坚持统筹推进国内法治和涉外法治。
10. 坚持建设德才兼备的高素质法治工作队伍。
11. 坚持抓住领导干部这个“关键少数”。
12. 坚持依法治国和依规治党有机统一。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

探究与分享

习近平多次引用名句典故，阐明全面依法治国要义。

- 法者，治之端也。
- 国无常强，无常弱。奉法者强则国强，奉法者弱则国弱。
- 立善法于天下，则天下治；立善法于一国，则一国治。

从这些名句典故中，你体会到法治在国家治理中有什么作用？

习近平法治思想深刻回答了新时代为什么实行全面依法治国、怎样实行全面依法治国等一系列重大问题，贯穿经济、政治、文化、社会、生态文明建设各个领域，涵盖改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军各个方面，是在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家的根本遵循，是引领法治中国建设实现高质量发展的思想旗帜。

阅读感悟

习近平高度重视国家安全工作，强调必须贯彻落实总体国家安全观，加快国家安全法治建设，加快推进国家安全体系和能力现代化。党的十八大以来，全国人大常委会制定修改了数十部与国家安全直接相关的法律，还有一些法律直接规定了与国家安全相关的制度。其中，《中华人民共和国国家安全法》是一部在国家安全法律制度体系中起统领性、综合性、基础性作用的法律。此外，《中华人民共和国反间谍法》《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《中华人民共和国国防交通法》《中华人民共和国海警法》《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》等一系列法律分别出台，基本形成中国特色国家安全法律制度体系。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

我们要把习近平法治思想贯彻落实到推进全面依法治国的全过程和各方面。青少年要树立对中国特色社会主义法治道路的坚定信念、对建设社会主义法治国家的坚定信心；积极投身新时代全面依法治国实践，在建设法治中国的宏伟征程中贡献青春力量。

全面依法治国的基本要求

生活观察

小艳的爸爸是县里一家民营企业的负责人。周六一大早，他在出门前与女儿有以下对话。



人大代表到民营企业调研听取意见，对于提高立法质量有什么意义？

坚持科学立法。高质量立法是高质量发展的重要保障。要深入推进科学立法、民主立法、依法立法，努力使每一项立法都符合宪法精神、反映人民意愿、得到人民拥护，以良法促进发展、保障善治。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

探究与分享

某行政机关发现辖区内一家钢铁企业超标排放大气污染物。经调查，污染物超标原因是企业设备出现故障。鉴于企业无主观故意，未造成严重污染后果并按期积极整改，经案件审查委员会讨论研究，该行政机关根据“过罚相当”原则和“非故意首次违法轻罚、免罚”等理念，最终对企业作出从轻处罚的决定。同时，该行政机关还深入企业指导帮扶，协助企业在整改期限内实现大气污染物达标排放。

阅读上述案例，谈谈你对该行政机关执法行为的认识。

坚持严格执法。严格执法要重点解决执法不规范、不严格、不透明、不文明以及不作为、乱作为等突出问题，全面推进严格规范公正文明执法，让执法既有力度又有温度。

坚持公正司法。司法机关必须坚持以事实为根据，以法律为准绳，严格遵循诉讼程序，平等对待当事人，确保司法过程和结果合法、公正。司法机关依法独立公正行使职权，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

阅读感悟

公平正义不仅要实现，更要以“看得见的方式”实现。

1998年6月，北京市第一中级人民法院发布公告，为了进一步落实公开审判的法律原则，更直接地接受人民群众对法院审判工作的监督，不断提高执法水平，凡依法公开开庭审理的案件，要切实保证人民群众自由参加旁听。同时，该人民法院发出了改革开放后我国第一张庭审旁听证。这是为增加司法透明度、维护司法公正而采取的一项重要措施。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

此后，人民法院在审判实践中不断探索。近年来，人民法院广泛开展法院开放日和送法进机关、进校园、进乡村、进社区、进企业、进军营等活动，举办“现在开庭”“正在执行”等全媒体直播，让群众“零距离”感受司法公正。

探究与分享

某地方在“国家网络安全宣传周”活动期间，公布了一些构成违法乃至犯罪的网上行为，希望广大网民遵守网络安全法律法规。这些行为包括利用网络辱骂、恐吓他人，利用网络编造、散布虚假信息，在网络上恶意收集、散布公民的个人信息，捏造损害他人名誉的事实在网络上散布，利用互联网非法截获、篡改、删除他人电子邮件等。

- 我们为什么要遵守网络安全法律法规？如果不遵守的话，会面临怎样的后果？

坚持全民守法。任何公民、社会组织和国家机关都要以宪法和法律为行为准则，依照宪法和法律行使权利或权力、履行义务或职责。我们要弘扬社会主义法治精神，传承中华优秀传统法律文化，使尊法学法守法用法在全社会蔚然成风。

启思导行

- 以“学习宣传贯彻习近平法治思想”为主题，设计一份纸质手抄报或者电子报。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

活动步骤

1. 全班同学分成多个小组，各小组从习近平法治思想的“十二个坚持”中选择本小组最关注的一两个方面，作为本小组的设计主题。

2. 各小组进行手抄报或者电子报的设计创作。

（1）查找习近平法治思想的经典论述。

（2）以文字、图画、微视频等生动活泼的形式呈现经典论述。

3. 各小组将自己的作品在班内进行展示，开展交流与讨论。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

第十四课 以法治推进国家治理现代化

全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化。我们必须在法治轨道上全面建设社会主义现代化国家。中国特色社会主义法治道路的一个鲜明特点，就是坚持依法治国和以德治国相结合。那么，如何处理好法治与改革、法治与德治的关系？

法治与改革相互促进

生活观察

改革涉及我们生活的方方面面。对旧制度、旧事物的改进革新，往往能够极大促进社会公平正义、增进人民福祉。

反腐败关系国家的长治久安和民族兴衰。国家监察体制改革是一项事关全局的重大政治改革，是以法治方式和法治思维推进反腐败工作的重要举措。

2016年11月，中共中央办公厅印发《关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点方案》。

2017年11月4日，全国人大常委会通过在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定。

2018年3月11日，全国人大通过的宪法修正案中，有11条修改内容与设立监察委员会有关。

2018年3月20日，全国人大通过《中华人民共和国监察法》。

2021年8月20日，全国人大常委会通过《中华人民共和国监察官法》。

上述材料是如何体现法治与改革的关系的？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

改革是社会发展的强大动力，法治是国家治理体系和治理能力的重要依托。改革和法治相辅相成、相互促进。实现国家治理现代化，必须正确处理法治与改革的关系，坚持在法治下推进改革，在改革中完善法治。

探究与分享

2020年6月1日，中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》。方案提出，建立以海南自由贸易港法为基础，以地方性法规和商事纠纷解决机制为重要组成的自由贸易港法治体系，营造国际一流的自由贸易港法治环境。



海南自由贸易港



《中华人民共和国海南自由贸易港法》

2021年6月10日，十三届全国人大常委会第二十九次会议通过《中华人民共和国海南自由贸易港法》。该法明确，国家在海南岛全岛设立海南自由贸易港，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系，实现贸易、投资、跨境资金流动、人员进出、运输来往自由便利和数据安全有序流动。

在海南自由贸易港的建设过程中，法治发挥了什么作用？

在法治下推进改革。以法治引领改革，依照法定程序把改革方案和举措上升为国家意志，确保重大改革于法有据。以法治深化改革，既以法的强制力保证改革顺利推进，又以法治方式巩固和扩大改革成果。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

探究与分享

深圳是中国改革开放的前沿阵地。1992年7月1日，七届全国人大常委会第二十六次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于授权深圳市人民代表大会及其常务委员会和深圳市人民政府分别制定法规和规章在深圳经济特区实施的决定》，授予深圳经济特区立法权。1993年4月26日，深圳市人民代表大会颁布《深圳经济特区有限责任公司条例》《深圳经济特区股份有限公司条例》。这两部“公司条例”，为国家制定“公司法”提供了有效借鉴。1993年12月29日，八届全国人大常委会第五次会议通过《中华人民共和国公司法》。该法是社会主义市场经济法律制度体系的重要组成部分，推动了我国社会主义市场经济体制改革。



位于中共深圳市委门前广场上的雕塑《拓荒牛》

查阅资料，分析深圳的地方立法对国家制定法律产生了什么作用。

在改革中完善法治。改革开放为解放和发展社会生产力提供了动力，也推动了社会主义法治国家建设。对于实践证明比较成熟的改革经验、行之有效的改革举措，立法机关及时通过立法、修法等方式，将其上升为法律规定，促进法律规范体系更加完备。

中小学生是青少年的主体，是国家的未来和希望。我们要牢固树立法治思维，培养改革创新精神，坚定法治自信，增强实践本领。

法治与德治相得益彰

生活观察

《中华人民共和国民法典》第一百八十四条规定：“因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的，救助人不承担民事责任。”这一规定鼓励社会公众互帮互助，使救助人无须因顾虑承担责任而放弃救助，有助于弘扬社会主义道德风尚，践行社会主义核心价值观。

一天，齐某在乘坐公交车时突然晕倒，出现心脏骤停症状。同车乘客孙某立即实施心肺复苏进行抢救。送到医院后，诊断发现齐某肋骨骨折。齐某向人民法院提起诉讼，请求孙某赔偿医疗费等费用。人民法院经审理认为，孙某虽然在自愿实施紧急救助行为过程中导致齐某身体损害，但其在给齐某进行心肺复苏时造成的肋骨骨折无法完全避免，其救助行为没有过错，故孙某作为救助人对齐某的损害依法不承担民事责任。

阅读上述材料，分析本案中孙某依法不承担民事责任，体现出道德与法律是如何相互作用的。

“徒善不足以为政，徒法不能以自行。”法治和德治都是治国理政不可或缺的重要手段，都具有规范社会行为、调节社会关系、维护社会秩序的作用。法安天下，德润人心。法律是成文的道德，道德是内心的法律。法律的有效实施有赖于道德支持，道德的自觉践行离不开法律约束。

探究与分享

材料一

近年来，国家对英雄烈士的保护力度不断加大，相关法律陆续施行。《中华人民共和国英雄烈士保护法》规定，英雄烈士的姓名、肖像、名誉、荣誉受法律保护。《中华人民共和国刑法修正案（十一）》增设“侵害英雄烈士名誉、荣誉罪”。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

材料二

赵某在社交媒体上发布诋毁卫国戍边官兵的言论，造成恶劣影响，被人民法院以侵害英雄烈士名誉、荣誉罪判处有期徒刑八个月，并责令其通过国内主要门户网站及全国性媒体公开赔礼道歉，消除影响。

结合上述材料，说明法治对促进全社会尊崇英雄烈士的作用。

法治对德治具有促进作用。以法治承载道德理念，德治才有可靠的制度支撑。把实践中广泛认同、较为成熟、操作性强的道德要求及时上升为法律规范，严格执法、公正司法，能够激励立德扬善，提升全社会道德素质。

探究与分享

网络时代，流量已经成为一种“财富”。有人为了牟取不当利益，便以“暗刷流量”的方式进行数据造假。王某与李某达成协议，为李某在社交媒体“暗刷流量”，后因付款结算发生纠纷，王某起诉至人民法院，要求李某支付服务费及利息。我国民法典规定，民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违背公序良俗。人民法院经审理认为，以“暗刷流量”交易为目的订立的合同，违背公序良俗、损害社会公共利益，应属无效，判决驳回王某的诉讼请求，并作出收缴王某、李某非法获利的决定。

结合案例，分析道德对法律的作用。

德治对法治具有支撑作用。道德为法律创制提供伦理基础，为法律的正当性提供评判标准，为法律实施奠定社会基础，为法治文化提供源头活水，对于法治体系的建立和运行具有重要支撑作用。

在新时代新征程上，要坚持依法治国和以德治国相结合，使法治和德治在国家治理中相互补充、相互促进、相得益彰。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

相关链接

社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现，是凝聚中国力量的思想道德基础。要持续深化社会主义核心价值观宣传教育，增进认知认同、树立鲜明导向、强化示范带动，引导人们把社会主义核心价值观作为明德修身、立德树人的根本遵循。坚持贯穿结合融入、落细落小落实，把社会主义核心价值观要求融入日常生活，使之成为人们日用而不觉的道德规范和行为准则。坚持德法兼治，以道德滋养法治精神，以法治体现道德理念，全面贯彻实施宪法，推动社会主义核心价值观融入法治建设，将社会主义核心价值观要求全面体现到中国特色社会主义法律体系中，体现到法律法规立改废释、公共政策制定修订、社会治理改进完善中，为弘扬主流价值提供良好社会环境和制度保障。

青少年是国家的未来，也是世界的未来。我们既要增强法治观念，又要提升道德素养，做崇德向善、遵纪守法的新时代好公民。

启思导行

八年级（1）班学生在学习法律条文过程中，发现一些条文体现了法律与道德的关系。以下是他们找到的条文。

《中华人民共和国刑法》第二十一条

为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险，不得已采取的紧急避险行为，造成损害的，不负刑事责任。

紧急避险超过必要限度造成不应有的损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。

第一款中关于避免本人危险的规定，不适用于职务上、业务上负有特定责任的人。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

《中华人民共和国个人信息保护法》第五条

处理个人信息应当遵循合法、正当、必要和诚信原则，不得通过误导、欺诈、胁迫等方式处理个人信息。

- 查阅你熟悉的法律，看看哪些条文体现了法律与道德的关系。
- 在国家治理中，应当如何发挥法治与德治的功能？

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

单元思考与行动

一 情境思考

情境一

小凌的家乡在东南沿海地区，企业集聚，商业发达。当地立足本地区位优势，将经济发展和法治建设同步推进，积极营造良好的营商环境，为经济高质量发展提供了法治保障。

情境二

小伟的家乡位于东北老工业基地，是新中国工业的摇篮。当地致力于传统产业的转型升级，将法治建设与产业振兴同步推进，以良好的法治环境激发经济发展新活力。

情境三

小乔的家乡地处西南地区，拥有丰富的自然资源和独特的人文景观。当地把生态保护放在第一位，加强对森林、湖泊、野生动物等资源的立法保护，以法治护航生态文明建设与可持续发展。

情境四

小敏的家乡位于西北地区的革命根据地，历史文化底蕴丰厚。当地将法治建设与红色教育相结合，打造红色教育法治基地，积极开展法治宣传教育工作。

- 这些同学的家乡是如何以法治促发展的？
- 各地的法治建设都与本地发展实际紧密结合。查找能够体现本地特色的立法文件，向大家介绍它的主要内容。

二 实践活动

围绕下列选题，分别结合法治与改革、法治与德治的关系，组织开展班级辩论赛。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

选题

选题一

有人认为，改革就是要突破束缚、破旧立新，先有“破”才能“立”。有人认为，法治的基本要求就是立良法以谋善治，先有“立”才能“破”。

正方：不破不立

反方：不立不破

选题二

有人认为，法律是道德的底线和保障，因此“法重于德”。有人认为，道德是法律的基础和前提，因此“德重于法”。

正方：法重于德

反方：德重于法

步骤

1. 全班分成多个辩论队，每队由3—4名同学组成。
2. 每队从上述选题中选择己方观点，认真准备。
3. 确定一名同学担任辩论赛主席，主持辩论。
4. 同一选题的正反双方抽签决定辩论对手和顺序，展开辩论。
5. 其他同学作为辩论赛观众，旁听辩论。

总结

1. 观众通过投票等方式，评比每场比赛的获胜方，并从每队中评选最佳辩手。
2. 教师对双方的表现予以点评和指导。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

后　记

2017年投入使用的《义务教育教科书　道德与法治》初中阶段由朱小蔓担任总主编。陈大文、王敬波、张祖涛担任八年级下册主编，于文豪、王忠文、李红勃、吴又存、郑宁、郎艳、唐银平、曹鎏、雷逸参加编写。2022年，教育部组建编修委员会，根据《义务教育道德与法治课程标准（2022年版）》对教科书进行编写修订。编修委员会由路建平、孙蚌珠担任主任，徐永利、王敬波、王易担任副主任。编修委员会下设修订组，负责具体修订工作。

教科书在北京、安徽、福建、山东、河南、湖南、重庆、四川、陕西、新疆和新疆生产建设兵团等地部分学校进行了试教试用，征求了百余位专家学者和一线教师的意见。人民教育出版社承担了教科书的编辑出版和美术设计工作。中央美术学院承担了教科书的插图绘制工作。在教科书修订、编辑出版过程中，很多专家都提供过帮助，在此一并表示诚挚的谢意。

教科书需要在使用过程中不断修改完善，真诚希望广大师生和家长继续提出宝贵意见！

联系方式

电　　话：010-58758655　010-58758658

电子邮箱：jcfk@pep.com.cn

意见反馈平台：jcyjfk.pep.com.cn

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

人民教育出版社

谨向为本书提供图片的单位及人士致谢

新华通讯社（P47一幅图，P49两幅图，P52一幅图，P67一幅图，P68一幅图，P69一幅图，P75一幅图，P76一幅图，P86两幅图）；中国新闻图片网（P21一幅图，P29右下图，P40左上图、左下图、右上图、右下图，P48右图）；中国国家图书馆（P4左下图）；视觉中国（P1一幅图，P4右上图、左上图，P14四幅图，P29左上图、右上图，P35两幅图，P40中上图，P45一幅图，P48左图，P53一幅图，P54一幅图，P57一幅图，P84两幅图，P87两幅图，P89一幅图，P92两幅图，P94一幅图，P101一幅图，P110两幅图，P111两幅图）；IC photo（P29左下图，P41一幅图）。

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用

人民教育出版社

义务教育教科书

道德与法治

八年级　下册

YIWU JIAOYU JIAOKESHU

DAODE YU FAZHI

绿色印刷产品

ISBN 978-7-107-40548-8

仅供个人学习使用，未经授权不得另做他用